

الْجُمْهُورِيَّةُ التُّونِسِيَّةُ

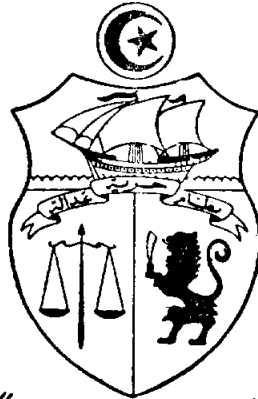
قَوَانِينٌ وَتَضَارِيفٌ

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Les annonces doivent être déposées
le Lundi et le Jeudi avant 9 heures

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Economiste



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie	2 D. 800	1 D. 600	3 D. 400	1 D. 900
Algérie	2 D. 800	1 D. 600	3 D. 400	1 D. 900
Maroc	2 D. 800	1 D. 600	3 D. 400	1 D. 900
Egypte	3 D. 300	1 D. 850	3 D. 900	2 D. 150
Autres pays	4 D. 500	2 D. 550	5 D. 100	2 D. 850
Prix du numéro	0 D. 035		0 D. 045	

Prix des Annonces

La ligne 0 D. 150

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS (Traduction française)

SOMMAIRE

DECRETS-LOIS

DECRET-LOI N° 70-5 du 26 septembre 1970, modifiant la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour la gestion 1970	1262
DECRET-LOI N° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la Cour des Comptes	1264
DECRET-LOI N° 70-7 du 26 septembre 1970, modifiant et complétant le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un Office des céréales, légumineuses alimentaires, et autres produits agricoles	1267
DECRET-LOI N° 70-8 du 26 septembre 1970, ratifiant les Accords de crédit de développement conclus à Washington le 30 juin 1970, entre la Tunisie, l'Association Internationale de Développement, la Suède et la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	1267
DECRET-LOI N° 70-9 du 26 septembre 1970, modifiant la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif	1267
DECRET-LOI N° 70-10 du 28 septembre 1970, chargeant l'Office de la mise en valeur de la vallée de la medjerda d'autres périmètres publics irrigués	1267

DECRETS ET ARRETES

PREMIER MINISTERE

NOMINATION de Directeurs d'Administration Centrale	1268
NOMINATION de Sous-Directeurs d'Administration Centrale	1268
NOMINATION de Chefs de Service	1268

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATION de Directeurs d'Administration Centrale	1268
NOMINATION de Sous-Directeurs d'Administration Centrale ..	1268
NOMINATION de Chefs de Service	1268
ARRETE du Ministre d'Etat chargé de l'Economie Nationale du 19 septembre 1970, portant fixation du capital minimum requis pour l'exercice du commerce de distribution par les sociétés au stade du gros	1268
ARRETE du Ministère d'Etat chargé de l'Economie Nationale du 21 septembre 1970, fixant les limites de circulation d'un seul taxi autour de la ville de Khenis	1269

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATION d'un Directeur d'Administration Centrale	1269
NOMINATION du Directeur de la Conservation Foncière	1269
NOMINATION du Sous-Directeur de la Conservation Foncière	1269
NOMINATION de Chefs de Service	1269
ARRETE du Ministre de la Justice du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la catégorie « B »	1269
ARRETE du Ministre de la Justice du 21 septembre 1970, relatif à l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de greffier des juridictions des agents temporaires de la Catégorie « B »	1270
ARRETE du Ministre de la Justice du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la Catégorie « B »	1270
ARRETE du Ministre de la Justice du 21 septembre 1970, relatif à l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de Contrôleur, des agents temporaires de la Catégorie « B »	1271

	Pages
ARRETE du Ministre de la Justice du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la Catégorie « C »	1271
ARRETE du Ministre de la Justice du 21 septembre 1970, relatif à l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité d'agent de constatation, des agents temporaires de la Catégorie « C »	1271
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES	
NOMINATION de Chefs de Service	1272
MINISTERE DE L'INTERIEUR	
NOMINATION d'un Directeur d'Administration Centrale	1272
NOMINATION de Sous-Directeurs d'Administration Centrale	1272
NOMINATION de Chefs de Service	1272
NOMINATION d'un Inspecteur des Services Extérieurs	1272
ARRETE du Ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la Catégorie « B »	1272
ARRETE du Ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1970, relatif à l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de sous-chef de bureau des agents temporaires de la Catégorie « B » appartenant aux Communes	1273
ARRETE du Ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires appartenant aux Communes et occupant un emploi de Commis	1273
ARRETE du Ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1970, relatif à l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de Commis des agents temporaires des Communes	1274
ARRETE du Ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires appartenant aux Communes et occupant un emploi de dactylographe	1274
ARRETE du Ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1970, relatif à l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de dactylographes des agents temporaires appartenant aux Communes	1274
ARRETE du Ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires, des agents temporaires appartenant aux Communes et occupant un emploi de hajib	1275
ARRETE du Ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1970, relatif à l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de hajib, des agents temporaires appartenant aux Communes	1275
MINISTERE DES FINANCES	
NOMINATION de Directeurs d'Administration Centrale	1275
NOMINATION de Sous-Directeurs d'Administration Centrale	1276
NOMINATION de Contrôleurs Financiers	1276
NOMINATION de Chefs de Service	1276
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	
DECRET N° 70-516 du 21 septembre 1970, portant approbation des statuts-types d'une Coopérative de service, type polyculture	1287
NOMINATION de Directeurs d'Administration Centrale	1287
NOMINATION de Sous-Directeurs d'Administration Centrale	1287
NOMINATION de Chefs de Service	1287
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	
NOMINATION d'un Directeur Général d'Administration Centrale	1287
NOMINATION d'un Directeur d'Administration Centrale	1287
NOMINATION de Sous-Directeurs d'Administration Centrale	1287
NOMINATION de Chefs de Service	1287
NOMINATION d'un Inspecteur Administratif	1287

	Pages
MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L'INFORMATION	
NOMINATION d'un Sous-Directeur d'Administration Centrale	1288
NOMINATION de Chefs de Service	1288
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	
NOMINATION de Directeurs d'Administration Centrale	1288
MINISTERE DU TOURISME ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	
NOMINATION d'un Directeur d'Administration Centrale	1288
NOMINATION de Sous-Directeurs d'Administration Centrale	1288
NOMINATION de Chefs de Service	1288
MINISTERE DU PLAN	
NOMINATION de Directeurs d'Administration Centrale	1288
NOMINATION de Sous-Directeurs d'Administration Centrale	1 88
NOMINATION de Chefs de Service	1288
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS	
NOMINATION d'un Directeur d'Administration Centrale	1288
NOMINATION de Chefs de Service	1288
SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES	
NOMINATION d'un Directeur d'Administration Centrale	1289
NOMINATION d'un Ingénieur Directeur	1289
NOMINATION de Sous-Directeurs d'Administration Centrale	1289
NOMINATION de Chefs de Service	1289
AVIS ET COMMUNICATIONS	
MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE	
BREVETS d'invention	1289
ANNONCES	1290

DECRETS-LOIS

Décret-loi N° 70-5 du 26 septembre 1970, modifiant la loi N° 69-64 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour la gestion 1970.

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu l'article 31 de la Constitution;

Vu la loi N° 69-64 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour la gestion 1970;

Vu la loi N° 70-9 du 10 mars 1970, portant création de l'Office National des Oeuvres Universitaires;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — Les recettes et les dépenses prévues, pour la gestion 1970 au profit du Centre d'Hébergement et Restaurants Universitaires, supprimé par la loi sus-visée n° 70-9 du 10 mars 1970, sont rattachées à l'Office National des Oeuvres Universitaires.

Art. 2. — La répartition des crédits par partie et par chapitre, autorisée par l'article 3 de la loi sus-visée n° 69-64 du 31 décembre 1969, est modifiée conformément au tableau « C » annexé au présent décret-loi.

Art. 3. — Les recettes et les dépenses des établissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat fixées pour la gestion 1970 à 42.732.280 dinars sont portées à 43.243.540 dinars conformément au tableau « E » modifié et annexé au présent décret-loi.

Art. 4. — Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Carthage, le 26 septembre 1970

Le Président de la République Tunisienne :

HABIB BOURGUIBA

GESTION 1970
Tableau « C » — Dépenses Ordinaires de l'Etat

DESIGNATION des chapitres	3ème Partie MOYENS DES SERVICES			4ème Partie INTERVENTIONS PUBLIQUES			T O T A L		
	Services votés	Mesures nouvelles	Total	Services votés	Mesures nouvelles	Total	Services votés	Mesures nouvelles	Total
	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars
III. — Premier Ministère									
Section I									
Administration Générale	1.286.500	15.000	1.301.500	2.295.000	—	2.295.000	3.605.000	132.000	3.737.000
Total du chapitre III	11.871.130	379.730	12.250.860	8.607.200	5.800	8.613.000	20.544.470	502.530	21.047.000
Ministère de l'Education de la Jeunesse et des Sports	40.530.120	638.380	41.168.500	3.611.440	30.000	3.641.440	44.161.620	668.380	44.830.000
Total	98.500.412	2.656.868	101.157.280	17.568.550	165.300	17.733.850	143.551.282	2.948.718	146.500.000

Le reste sans changement.

Tableau « E » Budgets rattachés pour ordre au Budget Général de l'Etat

DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS	MONTANT DES EVALUATIONS	
	Recettes	Dépenses
<i>Ministère de l'Education de la Jeunesse et des Sports</i>		
.....		
Centre d'Hébergement et Restaurants Universitaires	—	—
Office National des Oeuvres Universitaires.....	1.485.720	1.485.720
Total.....	20.019.990	20.019.990
Total Général.....	43.243.540	43.243.540

Le reste sans changement.

Décret-loi N° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la Cour des Comptes.

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu l'article 31 de la Constitution;

Vu la loi N° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la Cour des Comptes, modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970;

Sur la proposition du Premier Ministre;

Avons pris le décret-loi suivant :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier. — La Cour des Comptes se compose des membres suivants :

- Le Président de la Cour;
- Les Présidents de Chambre;
- Les Présidents de Section;
- Les Conseillers;
- Les Conseillers-Adjointes.

Art. 2. — Lors de leur première nomination et avant leur installation dans leurs fonctions les membres de la Cour des Comptes prêtent serment dans les termes suivants :

« Je jure par Dieu l'Unique de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

Le serment est prêté devant l'Assemblée Plénière. Un procès-verbal en est dressé.

Art. 3. — Les membres de la Cour et le Commissaire du Gouvernement portent la robe aux réunions de l'assemblée plénière et du Conseil Supérieur ainsi qu'aux cérémonies officielles présidées par le Président de la République.

Les modalités d'application de cet article sont fixées par arrêté du Premier Ministre.

Art. 4. — Aucun membre de la Cour ne peut, sans l'autorisation préalable du Conseil Supérieur être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit.

Toutefois, s'il y a flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. Dans ce cas, la Cour en est informé sans délai.

Art. 5. — Les membres de la Cour sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

L'Etat répare le préjudice direct qui en résulterait dans tous les cas non prévus par la législation sur les pensions.

Art. 6. — Toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la Cour des Comptes est interdite à tous ses membres.

Art. 7. — Les membres de la Cour doivent s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la dignité de leur charge.

CHAPITRE II

Du Conseil Supérieur

Art. 8. — Il est formé un Conseil Supérieur de la Cour des Comptes composé comme suit :

- Le Premier Ministre : Président;
- Le Président de la Cour : Vice-Président;
- Le Commissaire du Gouvernement : membre;
- Les Présidents de Chambre : membres;
- Les Présidents de Section : membres;

— Un représentant des Conseillers élu par ces derniers pour une période de deux ans : membre;

— Un représentant des Conseillers Adjointes élu par ces derniers pour une période de deux ans : membre.

Le Secrétaire Général de la Cour est membre rapporteur du Conseil. Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.

Les modalités des élections des représentants des Conseillers et des Conseillers Adjointes sont fixées par arrêté du Premier Ministre.

Art. 9. — Le Conseil Supérieur de la Cour des Comptes se réunit sur la convocation de son Président ou le cas échéant de son Vice-Président.

Art. 10. — Les décisions du Conseil sont formulées à la majorité. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 11. — En dehors des attributions qui lui sont conférées par le présent décret-loi, le Conseil peut être consulté sur toutes les questions intéressant le statut des membres de la Cour des Comptes.

CHAPITRE III

Nomination - Recrutement - Attributions

Art. 12. — Tous les membres de la Cour sont nommés par décret.

Art. 13. — Nul ne peut être nommé membre de la Cour s'il ne remplit toutes les conditions suivantes :

- 1) être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins;
- 2) être âgé de vingt-cinq ans au moins;
- 3) jouir de tous ses droits civiques;
- 4) être apte physiquement à exercer ses fonctions;
- 5) être de bonne moralité;
- 6) être en position régulière au regard de la loi sur le recrutement de l'armée.

Section 1ère. — Du Premier Président

Art. 14. — Le Président de la Cour des Comptes porte le titre de Premier Président et assure la Direction Générale et l'organisation des travaux de la Cour.

Il dirige les services administratifs et financiers de la Cour et prend tous les actes nécessaires à cet effet.

Il affecte les magistrats aux différentes formations de la Cour.

Il préside l'assemblée plénière et éventuellement les séances des Chambres et signe les arrêts rendus.

Art. 15. — Le Premier Président est nommé au choix parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat.

Section 2. — Des Présidents de Chambre

Art. 16. — Le Président de chaque Chambre préside en permanence la Chambre de la Cour, dirige les débats et signe les arrêts rendus.

En cas d'empêchement il est remplacé par le doyen des Conseillers.

Le Président de Chambre peut présider les séances des sections de la Chambre.

Art. 17. — Les Présidents de Chambre sont nommés au choix parmi les Conseillers ayant trois ans au moins de fonctions en cette qualité.

Section 3. — Des Présidents de Section

Art. 18. — Les Présidents de Section sont chargés sous l'autorité du Président de la Chambre de diriger les travaux de la section et d'en présider les séances. Les Présidents de Section sont désignés parmi les Conseillers.

Section 4. — Des Conseillers

Art. 19. — Les Conseillers participent à l'instruction et au jugement des affaires soumises à la Cour. Des tâches de vérification, de contrôle ou d'étude peuvent en outre leur être confiées.

Art. 20. — Les Conseillers sont nommés à raison de deux tiers des emplois vacants parmi les Conseillers Adjoints ayant six ans au moins de fonction en cette qualité et de un tiers parmi les fonctionnaires justifiant d'un diplôme d'enseignement supérieur et de dix ans de services publics effectifs.

Toutes ces nominations ont lieu au choix sur une liste d'aptitude arrêtée par le Conseil Supérieur.

Art. 21. — Les agents nommés en application de l'article précédent sont reclassés dans leur nouveau grade à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.

Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont classés à un indice égal ou si l'avantage retiré de ce classement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Ils sont astreints à une période probatoire de deux ans à l'issue de laquelle ils sont confirmés dans le grade de Conseiller sur avis favorable du Conseil Supérieur.

En cas d'avis défavorable ces agents sont réintégrés dans leur corps d'origine qu'ils sont réputés n'avoir jamais quitté.

Section 5. — Des Conseillers Adjoints

Art. 22. — Les Conseillers Adjoints sont chargés de l'instruction des affaires qui leur sont confiées.

Ils sont recrutés selon les modalités ci-après :

a) dans la limite maximum de 75 % des emplois vacants par voie de nomination directe parmi les candidats ayant accompli avec succès le cycle supérieur de l'Ecole Nationale d'Administration.

b) dans la limite minimum de 25 % des emplois vacants par voie de concours public sur épreuves, ouvert aux agents appartenant à la Catégorie A âgés de trente ans au moins à la date du concours et comptant cinq ans au moins de services publics effectifs.

Art. 23. — Les candidats admis sont astreints à une période probatoire de deux ans à l'issue de laquelle ils sont nommés Conseillers Adjoints sur avis favorable du Conseil Supérieur et reclassés dans leur nouveau grade à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.

Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont classés à un indice égal ou si l'avantage retiré de ce classement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

En cas d'avis défavorable ils sont soit astreints à une prolongation de la période probatoire d'une durée maximum d'un an soit réintégrés dans leur corps d'origine qu'ils sont réputés n'avoir jamais quitté.

Art. 24. — Le règlement et le programme du concours sont fixés par arrêté du Premier Ministre.

Section 5. — Du Secrétaire Général

Art. 25. — Le Secrétaire Général de la Cour des Comptes est désigné parmi les conseillers par arrêté du Premier Ministre.

Art. 26. — Le Secrétaire Général est chargé de la garde et de la conservation des documents et des pièces qui lui sont confiés. Il délivre les expéditions des arrêts rendus par la Cour.

Il peut assurer en outre sous l'autorité du Premier Président la marche des services administratifs et financiers de la Cour.

CHAPITRE IV

Du Commissaire du Gouvernement

Art. 27. — Le Commissaire du Gouvernement auprès de la Cour des Comptes est désigné par décret parmi les fonctionnaires de l'Etat.

Il exerce les attributions fixées par l'article 12 de la loi sus-visée n° 68-8 du 8 mars 1968.

Un membre de la Cour des Comptes, désigné par arrêté du Premier Ministre, assiste le Commissaire du Gouvernement et le remplace en cas d'empêchement.

CHAPITRE V

Des incompatibilités

Art. 28. — Les fonctions des membres de la Cour des Comptes sont incompatibles avec :

- 1) la qualité de membre du Gouvernement;
- 2) tout mandat électif;
- 3) toute fonction publique et toute autre activité professionnelle ou salariée à l'exception des fonctions d'enseignement ou de recherche;

4) les fonctions de contrôleur financier ou commissaire aux comptes des offices, sociétés nationales ou sociétés où l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement une participation au capital.

CHAPITRE VI

De la rémunération - De l'avancement et des congés

Art. 29. — La rémunération des membres de la Cour et du Commissaire du Gouvernement est fixée par décret.

Art. 30. — La cadence d'avancement d'échelon des membres de la Cour des Comptes est fixée à trois ans.

Toutefois le Conseil Supérieur peut décider que l'avancement aura lieu après une période supérieure à trois ans sans que cette période puisse dépasser 5 années.

Art. 31. — Aucun membre de la Cour ne peut être promu à un grade supérieur s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement arrêté annuellement par le Conseil Supérieur.

Art. 32. — Tout membre de la Cour en activité bénéficie chaque année d'un congé de repos payé d'un mois par an s'il compte au moins un an de service effectif.

CHAPITRE VII

Du détachement et de la mise hors cadre

Art. 33. — Tout membre de la Cour peut être placé en position de détachement sur sa demande pour exercer temporairement et pour une période maximum de trois ans d'autres fonctions publiques.

Dans cette position il continue à faire partie de la Cour et conserve ses droits à l'avancement.

Le détachement est prononcé par arrêté du Premier Ministre après avis du Premier Président.

Nul ne peut être placé en position de détachement s'il n'a trois ans au moins d'activité effective au sein de la Cour.

La proportion maximum des membres de la Cour susceptibles d'être placés en position de détachement est fixée au 1/10ème de l'effectif réel.

Art. 34. — Les membres de la Cour ne peuvent être placés en position hors cadre pour exercer d'autres fonctions publiques que sur leur demande après avis du Premier Président.

Dans cette position, ils perdent leur droit à l'avancement et cessent de faire partie de la Cour jusqu'à réintégration.

La durée de la mise hors cadre ne peut excéder cinq ans.

La position hors cadre est prononcée par arrêté du Premier Ministre.

CHAPITRE VIII

De la discipline

Art. 35. — Outre les avertissements que peut donner le Premier Président, les sanctions disciplinaires applicables aux membres de la Cour qui auraient manqué aux devoirs de leur état ou compromis à la dignité de leur caractère sont :

- 1) le blâme avec inscription au dossier;
- 2) le retard dans l'avancement;
- 3) l'abaissement d'échelon;
- 4) l'exclusion temporaire privative de toute rémunération pour une durée ne pouvant excéder six mois;
- 5) la rétrogradation;
- 6) la révocation sans suspension des droits à pension;
- 7) la révocation avec suspension des droits à pension.

Art. 36. — Toutes les sanctions disciplinaires visées à l'article précédent sont arrêtées par le Conseil Supérieur et prononcées par arrêté du Premier Ministre, à l'exception de la révocation qui est prononcée par décret.

Art. 37. — Le Conseil Supérieur est saisi par le Premier Président chaque fois que des faits susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires sont portés à la connaissance de la Cour.

En cas de faute grave commise par un membre de la Cour, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le Premier Président avec privation de ses émoluments jusqu'à décision définitive de l'action disciplinaire.

Art. 38. — Le Conseil Supérieur désigne un rapporteur chargé de l'enquête, celui-ci recueille les explications de l'intéressé procède aux investigations qu'il juge utiles et transmet au Conseil son rapport.

Art. 39. — Le Conseil Supérieur notifie à l'intéressé la date de sa comparution et lui donne un délai de quinze jours pour prendre connaissance de l'ensemble des pièces versées au dossier.

L'intéressé peut se faire assister d'un défenseur de son choix.

Art. 40. — Après lecture du rapport, le Conseil Supérieur statue à huis clos, l'intéressé et le cas échéant son défenseur préalablement entendus.

En l'absence de l'intéressé ou de son défenseur, régulièrement informés de la date de la comparution, le Conseil Supérieur peut statuer au vu des pièces versées au dossier.

Art. 41. — La décision du Conseil Supérieur doit être motivée et n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 42. — La décision de sanction disciplinaire est versée au dossier de l'intéressé.

Art. 43. — Lorsque le magistrat suspendu n'a subi aucune sanction disciplinaire ou n'a fait l'objet que d'une sanction disciplinaire autre que l'exclusion temporaire, la rétrogradation ou la révocation, il a droit au règlement de l'intégralité de ses émoluments.

CHAPITRE IX

Dispositions communes

Art. 44. — Les règles applicables aux fonctionnaires notamment en matière de congés, de disponibilité, de position sous les drapeaux, de prolongation d'activité, de cessation de fonctions, de régime de prévoyance et de retraite, sont applicables aux membres de la Cour lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret-loi.

CHAPITRE X

Dispositions transitoires

Art. 45. — Pour la constitution initiale des cadres et jusqu'au 31 décembre 1971, les membres de la Cour des Comptes peuvent être choisis dans les conditions qui seront déterminées par décret, compte-tenu des concours et des stages organisés depuis la création de la Cour des Comptes.

Art. 46. — En attendant la constitution de l'Assemblée Plénière, les membres de la Cour prêtent serment devant le Président ou le cas échéant le Vice-Président du Conseil d'Etat.

Art. 47. — Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Carthage, le 26 septembre 1970

Le Président de la République Tunisienne :

HABIB BOURGUIBA

Décret-loi N° 70-7 du 26 septembre 1970, modifiant et complétant le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un Office des Céréales, Légumineuses Alimentaires et autres Produits Agricoles.

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu l'article 31 de la Constitution;

Vu le décret-loi N° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un Office des Céréales, Légumineuses Alimentaires et Autres Produits Agricoles, ratifié par la loi n° 62-18 du 24 mai 1962;

Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — L'Office des Céréales, Légumineuses Alimentaires et Autres Produits Agricoles prend la dénomination « d'Office des Céréales ».

Art. 2. — L'alinéa 2 de l'article 2 du décret-loi sus-visé n° 62-10 du 3 avril 1962 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2. Aliéna 2 (nouveau). — Le monopole des importations et exportations des céréales et produits dérivés, ainsi que l'achat à la production des céréales sont confiés à l'Office des Céréales.

Art. 3. — L'article 12 du décret-loi sus-visé n° 62-10 du 3 avril 1962 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 12. (nouveau). — Le prix à la production et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales ainsi que les prélèvements, les taux des taxes et cotisations prévus à l'article 7 du présent décret-loi, sont fixés pour chaque campagne, par décret pris sur proposition du Ministre de l'Agriculture.

Art. 4. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Carthage, le 26 septembre 1970

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Décret-loi N° 70-8 du 26 septembre 1970, ratifiant les Accords de crédit de développement conclus à Washington le 30 juin 1970 entre la Tunisie, l'Association Internationale de Développement, la Suède et la Société Nationale d'Exploitation et Distribution des Eaux.

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu l'article 31 de la Constitution;

Vu l'avis des Ministres des Affaires Etrangères, des Finances et du Plan;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — Sont ratifiés les Accords désignés ci-après relatifs au financement du deuxième projet d'adduction d'eau :

1° Accord de crédit de développement, conclu à Washington le 30 juin 1970, entre la Tunisie et l'Association Internationale de Développement, d'un montant de dix millions cinq cent mille dollars U.S. (10.500.000 \$).

2° Accord de crédit de développement conclu à Washington le 30 juin 1970 entre la Tunisie et la Suède, d'un montant de trois millions cinq mille dollars U.S. (3.500.000 \$).

3° Accord de financement conjoint conclu à Washington le 30 juin 1970, entre la Tunisie, l'Association Internationale

de Développement, la Suède et la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux.

Art. 2. — Les Ministres des Affaires Etrangères, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Carthage, le 26 septembre 1970

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Décret-loi N° 70-9 du 26 septembre 1970, modifiant la loi N° 68-12 du 3 juin 1968 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne :

Vu l'article 31 de la Constitution;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'avis du Premier Ministre;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — L'article 98 de la loi sus-visée n° 68-12 du 3 juin 1968, est abrogé.

Art. 2. — L'article 106 de la loi susvisée n° 68-12 du 3 juin 1968 est modifié comme suit :

Article 106. — (nouveau).

« L'autorité administrative peut recruter par voie de contrats des agents de nationalité tunisienne, pour l'exécution de missions particulières d'une durée limitée.

Toutefois, le recrutement des personnels contractuels de nationalité étrangère est régi soit par les dispositions des accords de coopération administrative ou technique soit par les dispositions des contrats ».

Art. 3. — Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Carthage, le 26 septembre 1970

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Décret-loi n° 70-10 du 28 septembre 1970, chargeant l'Office de la mise en valeur de la Vallée de la Medjerda, d'autres périmètres publics irrigués.

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu l'article 31 de la Constitution;

Vu la loi N° 58-63 du 11 juin 1958, sur la réforme agraire dans la Base Vallée de la Medjerda telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 60-6 du 26 juillet 1960;

Vu la loi N° 58-76 du 9 juillet 1958, portant organisation de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 62-60 du 21 décembre 1962;

Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article Premier. — L'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda institué par la loi susvisée n° 58-63 du 11 juin 1958, peut être chargé par décret,

pris sur proposition du Ministre de l'Agriculture, d'entreprendre la mise en valeur d'autres périmètres publics irrigués créés ou à créer.

ART. 2. — Dans le cadre de cette mission, et en conformité avec la législation réglementant les périmètres publics irrigués, l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda est habilité à exercer sur ces périmètres toutes les attributions qui lui sont dévolues par la loi.

ART. 3. — L'Office de la Mise en Valeur de la Medjerda prend la dénomination suivante : « Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda et des Périmètres Publics Irrigués ».

ART. 4. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Carthage, le 28 septembre 1970

Le Président de la République Tunisienne.

HABIB BOURGUIBA.

DECRETS ET ARRETES

PREMIER MINISTERE

Directeurs d'Administration Centrale

Par décrets N° 70-485 à 487 du 28 septembre 1970

Sont nommés Directeurs d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Hamed El Abed
Hassine Dahmani
Zinelabid'ne El Hadjri.

Sous-Directeurs d'Administration Centrale

Par décrets N° 70-335 à 339 du 21 septembre 1970

Sont nommés Sous-Directeurs d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Mohamed Tahar Zaouali
Mustapha Bel Mufti
Ali Att'a
Abdelkerim Zghidi
Mohamed Maoui.

Chefs de Service

Par décrets N° 70-398 à 403 du 21 septembre 1970

Sont nommés Chefs de Service d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Abdelaziz Jaouahdou
Abdelhay Seghaier
Abdesselem Triki
Hamda Khodja
Mahmoud Drira
Mohamed Naceur Tebessi.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

Directeurs d'Administration Centrale

Par décrets N° 70-488 à 490 du 28 septembre 1970 :

Sont nommés Directeurs d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Mohamed El Mekki Zidi
Mohamed Naceur ben Amor
Mustapha Dellagi.

Sous-Directeurs d'Administration Centrale

Par décrets N° 70-340 et 341 du 21 septembre 1970

Sont nommés Sous-Directeurs d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Ali Azouz
Mustapha Kanoun.

Chefs de Service

Par décrets N° 70-404 à 408 du 21 septembre 1970

Sont nommés Chefs de Service d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Abdelwahab Ayachi
M'hamed ben Taieb
Mongi Darragi
Mustapha Seltène
Othman M'barek.

CAPITAL MINIMUM

Arrêté du Ministre d'Etat chargé de l'Economie Nationale du 19 septembre 1970, portant fixation du capital minimum requis pour l'exercice du commerce de distribution par les sociétés au stade du gros.

Le Ministre d'Etat chargé de l'Economie Nationale;

Vu la loi N° 70-19 du 22 avril 1970, portant réglementation du commerce de distribution et notamment son article 4;

Vu le décret N° 70-143 du 28 avril 1970, fixant les conditions d'agrément et le mode de répartition des bénéfices dans le commerce de distribution et notamment son article 1er;

Vu les avis des Commissions Régionales du Commerce;

Arrête :

Article premier. — Le capital minimum prévu par l'article 1er du décret n° 70-143 du 28 avril 1970 pour les sociétés dont l'objet est le commerce d'alimentation, de textiles et de matériaux de construction au stade du gros est fixé comme suit :

Gouvernorat de Tunis 50.000 dinars.

Gouvernorats de Sousse, Sfax 45.000 dinars.

Gouvernorats de Bizerte, Nabeul, Gabès 35.000 dinars.

Gouvernorats de Béja, Jendouba, Kairouan, le Kef 30.000 dinars.

Gouvernorats de Kasserine, Gafsa, Médenine 20.000 dinars.

Art. 2. — Le capital doit être souscrit en espèces et en marchandises à l'exclusion de tout autre élément corporel ou incorporel.

Art. 3. — Les Commissions Régionales du Commerce peuvent, lorsque les conditions particulières d'une localité l'exigent, proposer des modifications en plus ou en moins du montant du capital minimum requis.

Art. 4. — Les centrales d'achat prévues par l'article 2 (alinéa 5) de la loi sus-visée n° 70-19 du 22 avril 1970, ne peuvent être agréées que dans la mesure où elles sont constituées par un nombre d'adhérents dont la totalité des capitaux affectés à leur commerce de détail ne peut être inférieure au capital fixé pour les sociétés de gros.

Tunis, le 19 septembre 1970

Le Ministre d'Etat, chargé
de l'Economie Nationale

HEDI NOUIRA

Vu :

Le Premier Ministre,
BAHI LADGHAM

TAXI

Arrêté du Ministre d'Etat chargé de l'Economie Nationale du 21 septembre 1970, fixant les limites de circulation d'un seul taxi autour de la ville de Khenis.

Le Ministre d'Etat chargé de l'Economie Nationale,

Vu la loi n° 64-48 du 24 décembre 1964, portant refonte du Code de la Route et notamment son article 229;

Arrête :

Article unique. — Un seul taxi de trois places utiles dont l'autorisation est délivrée par le Président de la Commune de Khenis est autorisé à circuler dans la Délégation de Monastir.

Tunis, le 21 septembre 1970

Le Ministre d'Etat, chargé
de l'Economie Nationale

HEDI NOUIRA

Vu :

Le Premier Ministre,
BAHI LADGHAM

MINISTERE DE LA JUSTICE

Directeur d'Administration Centrale

Par décret N° 70-491 du 28 septembre 1970

Est nommé Directeur d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

M. Liès Gasteli.

Directeur de la Conservation Foncière

Par décret N° 70-492 du 28 septembre 1970

Est nommé Directeur de la Conservation de la Propriété Foncière à compter du 1er octobre 1970 :

M. Hassen El-Memmi.

Sous-Directeur de la Conservation Foncière

Par décret N° 70-342 du 21 septembre 1970

Est nommé Sous-Directeur de la Conservation de la Propriété Foncière à compter du 1er octobre 1970 :

M. Mohamed El Béji ben Mohamed Sadok ben Mahmoud.

Chef de Service

Par décret N° 70-409 du 21 septembre 1970

Est nommé Chef de Service d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

M. Mohamed Naceur Beyram.

EXAMEN D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

Arrêté du Ministre de la Justice du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la catégorie « B » appartenant aux cadres particuliers du Ministère de la Justice et occupant un emploi de greffier des Juridictions.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 60-296 du 26 août 1960, portant statut particulier des greffiers et des Secrétaires interprètes des juridictions;

Vu le décret n° 70-184 du 28 mai 1970, relatif à l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires de certaines catégories d'agents temporaires des Administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle prévus à l'article 2 du décret sus-visé n° 70-184 du 28 mai 1970 en vue de l'admission en qualité de greffiers des Juridictions titulaires des agents temporaires de la catégorie « B » appartenant aux cadres particuliers du Ministère de la Justice, sont fixés par les dispositions suivantes.

ART. 2. — L'examen comporte les épreuves suivantes :

1°) Une composition portant sur un sujet de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;

2°) Une composition au choix du candidat, soit sur l'organisation politique et administrative de la Tunisie, soit sur l'organisation judiciaire de la Tunisie (durée : 3 heures, coefficient 2) et portant sur le programme figurant en annexe.

ART. 3. — Les épreuves auront lieu indifféremment et pour leur totalité soit en langue arabe, soit en langue française, au choix du candidat exprimé dans sa demande de candidature.

ART. 4. — Il est attribué à chacune des épreuves une note numérique exprimée par des chiffres variant de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Chacune des notes est multipliée par le coefficient qui lui est fixé. La somme des produits donne le nombre totale des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.

ART. 5. — Le Jury du concours prévu à l'article 3 du décret sus-visé n° 70-184 du 28 mai 1970 procède aux corrections des épreuves et établit la liste de classement par ordre de mérite des candidats, au vu du résultat de l'examen professionnel et de l'ensemble des notes professionnelles chiffrées des deux dernières années.

L'ensemble des notes professionnelles feront l'objet d'une note chiffrée variant de 0 à 20 fixée par le jury et affectée du coefficient 3.

ART. 6. — La liste des candidats admis est arrêtée par le Ministre de la Justice. Les candidats reçus sont nommés greffiers des

juridictions dans les conditions prévues à l'article 4 du décret sus-visé n° 70-184 du 28 mai 1970.

Tunis, le 21 septembre 1970

Le Ministre de la Justice,

HABIB BOURGUIBA JR

Vu :

Le Premier Ministre,

BAHI LADGHAM

ANNEXE

PROGRAMME DE L'EXAMEN

A. — 1°) Organisation politique et administrative

- La constitution du 1er juin 1959 ;
- L'Assemblée Nationale (composition, organisation, attribution) ;
- Les rapports des pouvoirs législatifs et exécutifs ;
- Les droits et devoirs du citoyen.

2°) Structure et organisation de l'Administration Tunisienne :

a) Organisation administrative

- Administration Centrale, pouvoir réglementaire ;
- Les autorités régionales ;
- Les communes ;
- Les conseils de gouvernorats ;
- Les établissements publics.

B. — Organisation judiciaire :

B. — Organisation Judiciaire :

1°) Juridictions civiles (organisation et attributions) avant et après l'unification judiciaire.

2°) Conseils de Prud'hommes ;

3°) Les décrets des 2 et 6 mars 1926 et les textes qui les ont modifiés ou complétés relatifs à la liquidation et la perception des droits d'enregistrement et de timbre sur les jugements des juridictions, assistance judiciaire.

4°) Code de procédure civile et commerciale et code de procédure pénale.

Arrêté du Ministre de la Justice du 21 septembre 1970, relatif à l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de greffier des Juridictions des agents temporaires de la catégorie « B » appartenant aux cadres particuliers du Ministère de la Justice

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret N° 60-296 du 26 août 1960, portant statut particulier des greffiers et des Secrétaires Interprètes des Juridictions ;

Vu le décret N° 70-184 du 28 mai 1970, relatif à l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires de certaines catégories d'agents temporaires des Administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la catégorie « B » appartenant aux cadres particuliers du Ministère de la Justice et occupant un emploi de greffier des Juridictions ;

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — Un examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de greffier des Juridictions titulaires aura

lieu le 16 décembre 1970 et jours suivants au Ministère de la Justice à Tunis, conformément aux dispositions du décret n° 70-184 du 28 mai 1970 et de l'arrêté du 21 septembre 1970 sus-visés.

La clôture du registre d'inscription est fixée au 16 novembre 1970.

Tunis, le 21 septembre 1970

Le Ministre de la Justice,

HABIB BOURGUIBA JR

Vu :

Le Premier Ministre,

BAHI LADGHAM

Arrêté du Ministre de la Justice du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la catégorie « B » appartenant au Ministère de la Justice (Conservation de la Propriété Foncière) et occupant un emploi de Contrôleur.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret loi N° 64-4 du 21 février 1964, portant modification de la loi foncière et réorganisation de la Conservation de la propriété foncière ;

Vu le décret N° 60-134 du 15 avril 1960, fixant le statut particulier aux personnels du Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances ;

Vu le décret N° 70-184 du 28 mai 1970, relatif à l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires de certaines catégories d'agents temporaires des Administrations Centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle prévus à l'article 2 du décret sus-visé n° 70-184 du 28 mai 1970 en vue de l'admission en qualité de Contrôleurs titulaires, des agents temporaires de la catégorie « B » appartenant au Ministère de la Justice (Conservation de la propriété Foncière) et exerçant des fonctions correspondantes sont fixés par les dispositions suivantes.

ART. 2. — L'examen comporte les épreuves suivantes :

1°) Une composition portant sur un sujet de culture générale (durée : 3 heures, coefficient 2) ;

2°) Un sujet à choisir par le candidat sur un ensemble de questions pratiques intéressant le service auquel il appartient (durée : 3 heures, coefficient 4).

ART. 3. — Les épreuves auront lieu indifféremment et pour leur totalité soit en langue arabe, soit en langue française, au choix du candidat exprimé dans sa demande de candidature.

ART. 4. — Il est attribué à chacune des épreuves une note numérique exprimée par des chiffres variant de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Chacune des notes est multipliée par le coefficient qui lui est fixé.

La somme des produits donne le nombre total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.

ART. 5. — Le Jury du concours prévu à l'article 3 du décret sus-visé n° 70-184 du 28 mai 1970 procède aux corrections des épreuves et établit la liste de classement par ordre de mérite des candidats, au vu du résultat de l'examen professionnel de l'en-

semble des notes professionnelles chiffrées des deux dernières années.

L'ensemble des notes professionnelles feront l'objet d'une note chiffrée variant de 0 à 20 fixée par le jury et affectée du coefficient 3

ART. 6. — La liste des candidats admis est arrêtée par le Ministre de la Justice. Les candidats reçus sont nommés contrôleurs dans les conditions prévues à l'article 4 du décret sus-visé n° 70-184 du 28 mai 1970.

Tunis, le 21 septembre 1970

Le Ministre de la Justice,

HABIB BOURGUIBA JR

Vu :

Le Premier Ministre,

BAHI LADGHAM

Arrêté du Ministre de la Justice du 21 septembre 1970, relatif à l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de Contrôleurs, des agents temporaires de la catégorie « B » appartenant au Ministère de la Justice (Conservation de la Propriété Foncière)

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret loi N° 64-4 du 21 février 1961, portant modification de la loi foncière et réorganisation de la Conservation de la Propriété Foncière;

Vu le décret N° 60-134 du 15 avril 1960, fixant le statut particulier aux personnels du Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances;

Vu le décret N° 70-184 du 28 mai 1970, relatif à l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires de certaines catégories d'agents temporaires des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la catégorie « B » appartenant au Ministère de la Justice, et occupant un emploi de contrôleur;

ficient 3.

ARTICLE UNIQUE. — Un examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de contrôleur aura lieu le 17 décembre 1970 et jours suivants au Ministère de la Justice à Tunis, conformément aux dispositions du décret n° 70-184 du 28 mai 1970 et de l'arrêté du 21 septembre 1970 sus-visés.

La clôture du registre d'inscription est fixée au 17 novembre 1970.

Tunis, le 21 septembre 1970

Le Ministre de la Justice,

HABIB BOURGUIBA JR

Vu :

Le Premier Ministre,

BAHI LADGHAM

Arrêté du Ministre de la Justice du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la catégorie « C » appartenant au Ministère de la Justice (Conservation de la Propriété Foncière) et occupant un emploi d'agent de constatation.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret loi N° 64-4 du 21 février 1961, portant modification de la loi foncière et réorganisation de la Conservation de la propriété foncière;

Vu le décret N° 60-134 du 15 avril 1960, fixant le statut particulier aux personnels du Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances;

Vu le décret N° 70-184 du 28 mai 1970, relatif à l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires de certaines catégories d'agents temporaires des Administrations Centrales de l'Etat, des Services Extérieurs en dépendant, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle prévus à l'article 2 du décret sus-visé n° 70-184 du 28 mai 1970 en vue de l'admission en qualité d'agents de constatation titulaires, des agents temporaires de la catégorie « C » appartenant au Ministère de la Justice (Conservation de la Propriété Foncière) et exerçant les fonctions correspondantes sont fixés par les dispositions suivantes.

ART. 2. — L'examen comporte les épreuves suivantes :

1°) Un sujet à choisir par le candidat sur un ensemble de questions pratiques intéressant le service auquel il appartient (durée : 3 heures, coefficient 4) ;

2°) un problème d'arithmétique (durée : 1 h. 30, coefficient 2).

ART. 3. — Les épreuves auront lieu indifféremment et pour leur totalité soit en langue arabe soit en langue française au choix du candidat exprimé dans sa demande de candidature.

ART. 4. — Il est attribué à chacune des épreuves une note numérique variant de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Chacune des notes est multipliée par le coefficient qui lui est fixé la somme des produits donne le nombre total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.

ART. 5. — Le Jury du concours prévu à l'article 3 du décret sus-visé n° 70-184 du 28 mai 1970 procède aux corrections des épreuves et établit la liste de classement par ordre de mérite des candidats au vu du résultat de l'examen professionnel, de l'ensemble des notes professionnelles chiffrées des deux dernières années.

L'ensemble des notes professionnelles feront l'objet d'une note chiffrée variant de 0 à 20 fixée par le Jury et affecté du coefficient 3.

ART. 6. — La liste des candidats admis est arrêtée par le Ministre de la Justice. Les candidats reçus sont nommés agents de constatation dans les conditions prévues à l'article 4 du décret sus-visé n° 70-184 du 28 mai 1970

Tunis, le 21 septembre 1970

Le Ministre de la Justice,

HABIB BOURGUIBA JR

Vu :

Le Premier Ministre,

BAHI LADGHAM

Arrêté du Ministre de la Justice du 21 septembre 1970, relatif à l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité d'agents de constatation, des agents temporaires de la catégorie « C » appartenant au Ministère de la Justice (Conservation de la Propriété Foncière)

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret loi N° 64-1 du 21 février 1964, portant modification de la loi foncière et réorganisation de la Conservation de la propriété foncière;

Vu le décret N° 60-134 du 15 avril 1960, fixant le statut particulier aux personnels du Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances;

Vu le décret N° 70-184 du 28 mai 1970, relatif à l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires de certaines catégories d'agents temporaires des Administrations Centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la catégorie « C » appartenant au Ministère de la Justice (Conservation de la propriété foncière) et occupant un emploi d'agent de constatation;

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — Un examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité d'agent de constatation aura lieu le 17 décembre 1970 et jours suivants au Ministère de la Justice à Tunis, conformément aux dispositions du décret n° 70-184 du 28 mai 1970 et de l'arrêté du 21 septembre 1970 sus-visés.

La clôture du registre d'inscription est fixée au 17 novembre 1970.

Tunis, le 21 septembre 1970

Le Ministre de la Justice,

HABIB BOURGUIBA JR

Vu :

Le Premier Ministre,
BAHI LADGHAM

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Chefs de Service

Par décrets N° 70-410 à 412 du 21 septembre 1970

Sont nommés Chefs de Service d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Abderrazak Loueslati
Ali Belcadhi
Moncef Boukhris.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Directeur d'Administration Centrale

Par décret N° 70-493 du 28 septembre 1970

Est nommé Directeur d'Administration Centrale à Compter du 1er octobre 1970 :

M. Hassine Boussofara.

Sous-Directeurs d'Administration Centrale

Par décret N° 70-343 à 345 du 21 septembre 1970

Sont nommés Sous-Directeurs d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Abdelmajid Manai
Abderrazak El Ach
Mohamed Mezghich.

Inspecteur des Services Extérieurs

Par décret N° 70-346 du 21 septembre 1970 :

Est nommé Inspecteur des Services Extérieurs de l'Administration Régionale et Communale à compter du 1er octobre 1970 :

M. Ahmed Riahi.

Chefs de Service

Par décrets N° 70-413 et 414 du 21 septembre 1970

Sont nommés Chefs de Service d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Amor Aïssaoui
Hédi Ladjimi.

CONCOURS

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la catégorie B appartenant aux Communes et occupant un emploi de sous-Chef de bureau.

Le Ministre de l'Intérieur;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 70;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 70-181 du 28 mai 1970, relatif à l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires de certaines catégories d'agents temporaires des administrations centrales, des services extérieurs en dépendant, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'arrêté du 13 août 1949, relatif aux coefficients hiérarchiques susceptibles d'être attribués aux agents titulaires des Communes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 26 juillet 1950;

Arrête :

Article premier. — Le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle prévus à l'article 2 du décret susvisé n° 70-184 du 28 mai 1970 en vue de l'admission en qualité de sous-chefs de bureau titulaires des agents temporaires de la catégorie B appartenant aux Communes sont fixés par les dispositions suivantes.

Art. 2. — L'examen comporte les épreuves suivantes :

1°) une composition portant sur un sujet de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2).

2°) une composition, au choix du candidat, soit sur l'organisation politique et administrative de la Tunisie, soit sur la législation financière (durée 3 heures, coefficient 2) et portant sur le programme figurant en annexe.

Art. 3. — Les épreuves auront lieu indifféremment et pour leur totalité soit en langue arabe, soit en langue française, au choix du candidat exprimé dans sa demande de candidature.

Art. 4. — Il est attribué à chacune des épreuves une note numérique exprimée par des chiffres variant de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Chacune des notes est multipliée par le coefficient qui lui est fixé. La somme des produits donne le nombre total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.

Art. 5. — Le jury d'examen prévu à l'article 3 du décret sus-visé n° 70-184 du 28 mai 1970 procède aux corrections des épreuves et établit la liste de classement par ordre de mérite des candidats au vu du résultat de l'examen professionnel et de l'ensemble des notes professionnelles chiffrées des deux dernières années.

L'ensemble des notes professionnelles feront l'objet d'une note chiffrée variant de 0 à 20 fixée par le jury et affectée du coefficient 3.

Art. 6. — La liste des candidats admis est arrêtée par le Ministre de l'Intérieur. Les candidats reçus sont nommés sous-chefs de bureau.

Tunis, le 21 septembre 1970

Le Ministre de l'Intérieur,

AHMED MESTIRI

VU :

Le Premier Ministre,
BAHI LADGHAM

ANNEXE

PROGRAMME DE L'EXAMEN

A) — 1°) *Organisation politique et administrative :*

- La Constitution du 1er juin 1959;
- Le Président de la République (élection, rôle, pouvoirs);
- L'Assemblée Nationale (composition, organisation attributions);
- Les rapports des pouvoirs législatifs et exécutifs;
- Les droits et devoirs du citoyen;

2°) *Structure et organisation de l'Administration Tunisienne :*

- a) — Organisation administrative;
- Administration Centrale : pouvoir réglementaire;
- Les autorités régionales;

Les Communes;

- Les Conseils de gouvernorats;
- Les établissements publics;

- b) — Le statut général des fonctionnaires;

B) — *Législation financière :*

— Le budget de l'Etat : définition, exécution, contrôle de l'exécution (administratif, juridictionnel et politique) règlement du budget;

— Le budget de la commune : budget ordinaire et budget supplémentaire : préparation, approbation, exécution, contrôle de l'exécution;

- Compte administratif;
- Ressources budgétaires;

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1970, relatif à l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de sous-chef de Bureau des agents temporaires de la catégorie B appartenant aux Communes.

Le Ministre de l'Intérieur;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 70;

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 70-184 du 28 mai 1970, relatif à l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires de certaines catégories d'agents temporaires des administrations centrales, des services extérieurs en dépendant, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'arrêté du 13 août 1949, relatif aux coefficients hiérarchiques susceptibles d'être attribués aux agents titulaires des communes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 26 juillet 1950;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1970 fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la catégorie B appartenant aux Communes et occupant un emploi de sous-chef de bureau;

Arrête :

Article unique. — Un examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de sous-chef de bureau aura lieu le 17 novembre 1970 et jours suivants, conformément aux dispositions du décret n° 70-184 du 28 mai 1970 et de l'arrêté du 21 septembre 1970 susvisés.

Les demandes de candidature sont adressées au Ministère de l'Intérieur (Administration Régionale et Communale).

La clôture du registre d'inscription est fixée au 17 octobre 1970.

Tunis, le 21 septembre 1970

Le Ministre de l'Intérieur,
AHMED MESTIRI

Vu :
Le Premier Ministre,
BAHI LADGHAM

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires appartenant aux communes et occupant un emploi de commis.

Le Ministre de l'Intérieur;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant municipale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 70;

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'arrêté du 13 août 1949, relatif aux coefficients hiérarchiques susceptibles d'être attribués aux agents titulaires des communes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 70-184 du 28 mai 1970, relatif à l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires de certaines catégories d'agents temporaires des administrations centrales, des services extérieurs en dépendant, des collectivités publiques locales, et des établissements publics à caractère administratif;

Arrête :

Article premier. — Le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle prévus à l'article 2 du décret sus-visé n° 70-184 du 28 mai 1970 en vue de l'admission en qualité de commis titulaires des agents temporaires appartenant aux Communes et exerçant des fonctions correspondantes sont fixés par les dispositions suivantes.

Art. 2. — L'examen comporte les épreuves suivantes :

1°) deux questions au choix intéressant l'organisation municipale (durée 2 heures coefficient 2).

2°) la confection d'un tableau comportant des opérations d'arithmétique (durée 1 heure coefficient 1).

Art. 3. — Les épreuves auront lieu indifféremment et pour leur totalité soit en langue arabe, soit en langue française, au choix du candidat exprimé dans sa demande de candidature.

Art. 4. — Il est attribué à chacun des épreuves une note numérique exprimée par des chiffres variant de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Chacune des notes est multipliée par le coefficient qui lui est fixé. La somme des produits donne le nombre total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.

Art. 5. — Le jury du concours prévu à l'article 3 du décret sus-visé n° 70-184 du 28 mai 1970 procède aux corrections des épreuves et établit la liste de classement par ordre de mérite des candidats au vu du résultat de l'examen professionnel et de l'ensemble des notes professionnelles chiffrées des 2 dernières années.

L'ensemble des notes professionnelles feront l'objet d'une note chiffrée variant de 0 à 20 fixée par le jury et affectée du coefficient 3.

Art. 6. — La liste des candidats admis est arrêtée par le Ministre de l'Intérieur. Les candidats reçus sont nommés commis titulaires.

Tunis, le 21 septembre 1970

Le Ministre de l'Intérieur,
AHMED MESTIRI

Vu :
Le Premier Ministre,
BAHI LADGHAM

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1970, relatif à l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de Commis des agents temporaires des Communes.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 70.

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 70-184 du 28 mai 1970, relatif à l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires de certaines catégories d'agents temporaires des administrations centrales, des services extérieurs en dépendant, des collectivités publiques locales, et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'arrêté du 13 août 1949, relatif aux coefficients hiérarchiques susceptibles d'être attribués aux agents titulaires des Communes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires, des agents temporaires appartenant aux communes et occupant un emploi de commis;

Arrête :

Article unique. — Un examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de Commis aura lieu le 20 novembre 1970 et jours suivants conformément aux dispositions du décret N° 70-184 du 28 mai 1970 et de l'arrêté du 21 septembre 1970 sus-visés.

Les demandes de candidature sont adressées au Ministère de l'Intérieur (Administration Régionale et Communale).

La clôture du registre d'inscription est fixée au 20 octobre 1970.

Tunis, le 21 septembre 1970

Le Ministre de l'Intérieur,

AHMED MESTIRI

Vu :

Le Premier Ministre,

BAHI LADGHAM

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires appartenant aux Communes et occupant un emploi de dactylographe.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 70;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 70-184 du 28 mai 1970, relatif à l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires de certaines catégories d'agents temporaires des administrations centrales, des services extérieurs en dépendant, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 70-306 du 4 septembre 1970;

Vu l'arrêté du 13 août 1949, relatif aux coefficients hiérarchiques susceptibles d'être attribués aux agents titulaires des Communes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Arrête :

Article premier. — Le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle prévus à l'article 2 du décret sus-visé n° 70-184 du 28 mai 1970 en vue de l'admission en qualité de dactylographe titulaire, des agents temporaires appartenant aux Communes et exerçant des fonctions correspondantes sont fixés par les dispositions suivantes.

Art. 2. — L'examen comporte les épreuves suivantes :

1°) La dactylographie d'un texte administratif de 75 mots en 3 minutes (coefficient 2).

2°) La dactylographie d'un texte dicté, noté au point de vue de l'orthographe (coefficient 2).

3°) La dactylographie d'un tableau, durée 30 minutes (coefficient 1).

Art. 3. — Les épreuves auront lieu indifféremment et pour leur totalité, soit en langue arabe, soit en langue française au choix du candidat exprimé dans sa demande de candidature.

Art. 4. — Il est attribué à chacune des épreuves une note numérique exprimée par des chiffres variant de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Chacune des notes est multipliée par le coefficient qui lui est fixé. La somme des produits donne le nombre total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.

Art. 5. — Le jury du concours prévu à l'article 3 du décret sus-visé n° 70-184 du 28 mai 1970 procède aux corrections des épreuves et établit la liste de classement par ordre de mérite des candidats, au vu du résultat de l'examen professionnel et de l'ensemble des notes professionnelles chiffrées des deux dernières années.

L'ensemble des notes professionnelles feront l'objet d'une note chiffrée variant de 0 à 20 fixée par le jury et affectée du coefficient 3.

Art. 6. — La liste des candidats admis est arrêtée par le Ministre de l'Intérieur, les candidats reçus sont nommés dactylographes titulaires.

Tunis, le 21 septembre 1970

Le Ministre de l'Intérieur,

AHMED MESTIRI

Vu :

Le Premier Ministre,

BAHI LADGHAM

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1970, relatif à l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de dactylographes des agents temporaires appartenant aux Communes.

Le Ministre de l'Intérieur;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 70;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 70-184 du 28 mai 1970, relatif à l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires de certaines catégories d'agents temporaires des administrations centrales, des services extérieurs en dépendant, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 70-306 du 4 septembre 1970;

Vu l'arrêté du 13 août 1949, relatif aux coefficients hiérarchiques susceptibles d'être attribués aux agents titulaires des Communes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires, des agents temporaires appartenant aux Communes et occupant un emploi de dactylographe;

Arrête :

Article unique. — Un examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de dactylographe aura lieu le 24 novembre 1970 et jours suivants conformément aux dispositions du décret n° 70-184 du 28 mai 1970 et de l'arrêté du 21 septembre 1970 sus-visés.

Les demandes de candidature sont adressées au Ministère de l'Intérieur (Administration Régionale et Communale).

La clôture du registre d'inscription est fixée au 24 octobre 1970.

Tunis, le 21 septembre 1970

Le Ministre de l'Intérieur

AHMED MESTIRI

Vu :

Le Premier Ministre.

BAHI LADGHAM

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires, des agents temporaires appartenant aux Communes et occupant un emploi de Hajeb.

Le Ministre de l'Intérieur;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 70;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 65-13 du 7 janvier 1965, portant statut des Hajeb des Communes;

Vu le décret N° 70-184 du 28 mai 1970, relatif à l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires de certaines catégories d'agents temporaires des administrations centrales, des services extérieurs en dépendant, des collectivités publiques locales, et des établissements publics à caractère administratif;

Arrête :

Article premier. — Le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle prévus à l'article 2 du décret susvisé n° 70-184 du 28 mai 1970, en vue de l'admission en qualité de hajeb titulaire des agents temporaires appartenant aux Communes et exerçant des fonctions correspondantes, sont fixés par les dispositions suivantes.

Art. 2. — L'examen comporte les épreuves suivantes :

1° la lecture des inscriptions portées sur des documents à distribuer.

2° deux interrogations sur :

a) l'organisation du service auquel appartient le candidat (durée 10 minutes, coefficient 1).

b) des attributions normalement assurées par les hajeb (durée 10 minutes, coefficient 1).

Art. 3. — Les épreuves auront lieu indifféremment et pour leur totalité, soit en langue arabe soit en langue française au choix du candidat exprimé dans sa demande de candidature.

Art. 4. — Il est attribué à chacune des épreuves une note numérique exprimée par des chiffres variant de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Chacune des notes est multipliée par le coefficient qui lui est fixé. La somme des produits donne le nombre total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.

Art. 5. — Le jury du concours prévu à l'article 3 du décret sus-visé n° 70-184 du 28 mai 1970 établit la liste de classement par ordre de mérite des candidats au vu du résultat de l'examen professionnel et de l'ensemble des notes professionnelles chiffrées des 2 dernières années.

L'ensemble des notes professionnelles feront l'objet d'une note chiffrée variant de 0 à 20 fixée par le jury et affectée du coefficient 3.

Art. 6. — La liste des candidats admis est arrêtée par le Ministre de l'Intérieur. Les candidats reçus sont nommés Hajeb titulaires.

Tunis, le 21 septembre 1970

Le Ministre de l'Intérieur.

AHMED MESTIRI

Vu :

Le Premier Ministre,

BAHI LADGHAM

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 21 septembre 1970, relatif à l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de Hajeb des agents temporaires appartenant aux Communes.

Le Ministre de l'Intérieur.

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 70;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 65-13 du 7 janvier 1965, portant statut des Hajeb des Communes;

Vu le décret N° 70-184 du 28 mai 1970, relatif à l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires de certaines catégories d'agents temporaires des administrations centrales, des services extérieurs en dépendant, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1970, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires appartenant aux Communes et occupant un emploi de Hajeb;

Arrête :

Article unique. — Un examen d'aptitude professionnelle pour l'admission en qualité de Hajeb aura lieu le 27 novembre 1970 et jours suivants conformément aux dispositions du décret N° 70-184 du 28 mai 1970 et de l'arrêté du 21 septembre 1970 susvisés.

Les demandes de candidature sont adressées au Ministère de l'Intérieur (Administration Régionale et Communale).

La clôture du registre d'inscription est fixée au 27 octobre 1970.

Tunis, le 21 septembre 1970

Le Ministre de l'Intérieur

AHMED MESTIRI

Vu :

Le Premier Ministre,

BAHI LADGHAM

MINISTERE DES FINANCES

Directeurs d'Administration Centrale

Par décrets N° 70-494 à 497 et 515 du 28 septembre 1970 :

Sont nommés Directeurs d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM: Ahmed Zarrouk

Mustapha Bsiri

Ridha Zribi

Taoufik Karoui

Habib El Alouini.

Sous-Directeurs d'Administration Centrale

Par décrets N° 70-347 à 355 du 21 septembre 1970

Sont nommés Sous-Directeurs d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Abdelhamid Ennigrou

M'hamed Oueslati

Mohamed El Habib El Akkari

Mohamed Skhiri

Mokhtar Bouratbine

Moncef El Gastli

Noureddine ben Mahmoud

Noureddine Koubaâ

Taoufik Kalai.

Contrôleurs Financiers

Par décret N° 70-356 et 357 du 21 septembre 1970 :

Sont nommés Contrôleurs Financiers à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Ezzeddine Zarrouk

Lafif Limam.

Chefs de Service

Par décrets N° 70-415 à 427 du 21 septembre 1970 :

Sont nommés Chefs de Service d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Abderrahman Tnani

Ahmed Triki

Béchir Sassi

Fredj Azouz

Hassen Dachraoui

Mohamed Bramli

Mohamed Hédi Hamza

Mohamed Lahbib M'zali

Mohamed Laroussi Hallab

Mohamed ben Othman Haddad

Mohamed Salah Kchir

Mustapha Ezzaouia

Taoufik Driss.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE**COOPERATIVES DE SERVICE**

Décret n° 70-516 du 21 septembre 1970, portant statuts type des coopératives de Service, Type Polyculture.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi N° 67-4 du 19 janvier 1967, portant statut général de la Coopération et notamment son article 5 ;

Vu la loi N° 69-56 du 22 septembre 1969, relative à la réforme des structures agricoles, et notamment son article 21 ;

Vu l'avis des Ministres de l'Economie Nationale, des Finances et de l'Agriculture ;

Décrétons :

Article premier. — Les statuts des coopératives de service, type polyculture prévus à l'article 5 de la loi sus-visée N° 67-4 du 19 janvier 1967, doivent être conformes aux statuts-type annexés au présent décret.

Art. 2. — Les Ministres de l'Economie Nationale, des Finances et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 21 septembre 1970

P. Le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre

BAHI LADGHAM

STATUTS-TYPE**D'UNE COOPERATIVE DE SERVICE****TYPE POLYCLTURE****CHAPITRE PREMIER****DISPOSITIONS GENERALES****ARTICLE PREMIER****Constitution**

1°) Il est constitué entre les soussignés ayant adhéré aux présents statuts et ceux qui adhéreront ultérieurement une coopérative de service type polyculture.

2°) La coopérative est régie par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions qui suivent.

3°) Le terme de « Coopération » utilisé dans les présents statuts désigne la coopérative de service type polyculture.

ARTICLE 2**Dénomination — Circonscription territoriale**

1°) La coopérative prend la dénomination de

2°) La circonscription territoriale de la coopérative comprend :

ARTICLE 3**Durée**

La durée de la coopérative est de 99 ans.

ARTICLE 4**Siège social**

Le siège social est établi à rue N°

Il peut être transféré en tout autre lieu, par simple décision du Conseil d'Administration. Avis en sera donné aux Départements de tutelle et organismes coopératifs auxquels la coopérative adhère.

ARTICLE 5**Adhésion à d'autres organismes coopératifs**

La coopérative peut adhérer à tout organisme coopératif par simple décision de son Conseil d'Administration.

ARTICLE 6**Objet**

La coopérative a notamment pour objet :

1°) — la réalisation en commun pour le compte de ses adhérents d'aménagements fonciers tels que travaux de C.E.S., défrichement, plantations arbustives, assainissement et drainage ;

2°) — à la demande des adhérents intéressés, la réalisation de plantations arbustives et l'entretien collectif des jeunes plantations jusqu'à leur entrée en production ;

3°) — l'acquisition du cheptel de travail vif ou mort, et son utilisation selon les besoins des adhérents, compte tenu de l'équipement existant moyennant une redevance fixée par le Conseil d'Administration ;

4°) — l'acquisition pour le compte et l'usage des adhérents concernés, de produits nécessaires à l'exploitation de leurs terres ;

5°) — l'écoulement de la production de ses adhérents;

6°) — l'assistance technique et financière à tous ses adhérents et notamment à ceux entreprenant ou ayant entrepris individuellement, dans le périmètre d'intervention de la coopérative, des travaux de mise en valeur ou d'entretien;

7°) — l'assistance technique et financière aux adhérents entretenant individuellement des plantations effectuées pour leur compte par la coopérative;

8°) — la création et l'exploitation de pâturages collectifs aménagés sur les lots désignés pour l'aménagement précité, d'après les plans cadastraux de la coopérative, ou les études effectuées et agréées par le Ministre de l'Agriculture, et ce, après location par contrat de ces terres par la coopérative gestionnaire.

ARTICLE 7

Opérations diverses

En dehors des opérations définies à l'article 6 ci-dessus, la coopérative peut :

a) acheter, vendre et éventuellement, transformer et importer tous les produits nécessaires à ses activités;

b) assurer le stockage de tous les produits et gérer le parc nécessaire à leur transport;

c) entreprendre toute action tendant au développement de la vie culturelle des coopérateurs, et de l'amélioration de leurs conditions sociales et celles de leurs familles.

CHAPITRE II

MEMBRES

ARTICLE 8

Admission

1°) Peuvent adhérer à la coopérative les personnes physiques et morales ci-après désignées :

— Les propriétaires de fonds ruraux faisant valoir leurs biens par eux-mêmes ou par autrui;

— Les exploitants titulaires de droits réels d'enzel et de kirdar portant sur les terres agricoles;

— Les attributaires ou acquéreurs éventuels et futurs de lots domaniaux;

— Les attributaires de lots sur les terres collectives;

— Les locataires de parcelles de terres en vue de leur exploitation;

— Les groupements ou collectivités justifiant d'un droit de jouissance sur une terre à vocation agricole dans les termes de la loi N° 64-28 du 4 juin 1964.

2°) Pour devenir membre de la coopérative, le candidat doit au préalable, prendre connaissance des statuts. Il dépose ensuite une demande écrite d'adhésion qui est examinée par le Conseil d'Administration.

3°) L'admission des coopérateurs a lieu sur décision du Conseil d'Administration qui peut déléguer ses pouvoirs à un comité constitué à cet effet en son sein.

La décision d'admission doit être soumise à ratification de la plus proche assemblée générale, dans lequel cas, l'appartenance à la coopérative est effective, à compter de la date où la demande d'admission a été déposée.

4°) Les personnes énumérées au paragraphe premier devront, pour devenir membres, souscrire au capital social de la coopérative tel que stipulé au paragraphe 3 de l'article 37 ci-dessous.

5°) Le Conseil d'Administration peut décider de refuser l'admission d'un coopérateur. Avant la notification à celui-ci de la décision du Conseil, les raisons ayant motivé le refus d'admission doivent être portées à la connaissance de la plus proche assemblée générale.

6°) Il est tenu au siège de la coopérative un registre des adhésions conforme au modèle annexé aux présents statuts et sur lequel les coopérateurs sont inscrits par ordre chrono-

logique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit.

ARTICLE 9

Obligations des membres

1°) L'adhésion à la coopérative entraîne pour le coopérateur les obligations suivantes :

a) respecter les décisions prises par l'assemblée générale et le conseil d'administration de la coopérative;

b) souscrire au capital social, en application du paragraphe 3 de l'article 37 ci-dessous;

c) sauvegarder les intérêts et les biens de la coopérative;

d) prendre une part active à la solution de tous les problèmes traités devant l'assemblée générale et faire toutes suggestions ou remarques relatives à la gestion.

2°) Sauf cas de force majeure dûment établie, en cas d'inexécution totale ou partielle par un coopérateur des engagements résultant du premier paragraphe du présent article, le Conseil d'Administration peut appliquer des sanctions dans les conditions prévues au règlement intérieur.

ARTICLE 10

Droits des membres

Tout coopérateur a le droit de :

— être élu dans tous les organes de la coopérative;

— user des moyens et services de la coopérative dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus et bénéficier de tous avantages que peut procurer la coopérative à ses membres;

— soumettre toutes propositions ou suggestions relatives à l'activité de la coopérative et vérifier les suites qui leur auraient été données.

— se retirer de la coopérative dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.

ARTICLE 11

Retrait

1. — Tout adhérent a le droit de se retirer de la coopérative à la fin de chaque exercice, mais seulement avec un préavis de trois mois et libération totale des emprunts qu'il aurait éventuellement contractés et le remboursement de toutes les sommes dues à la coopérative au titre des services rendus antérieurement à sa décision de retraite et restant impayées à cette date.

La demande de retrait doit être notifiée au Président du Conseil d'Administration de la coopérative par lettre recommandée d'une part et mentionner notamment les raisons invoquées d'autre part.

2. — a) Toutefois le Conseil d'Administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d'un coopérateur en cours d'exercice et en l'absence de préavis. Cette décision d'acceptation du Conseil d'Administration ne peut intervenir que si le départ de l'adhérent ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n'a pas pour effet, en l'absence de cession des parts sociales de l'intéressé à un autre coopérateur, d'entraîner la réduction du capital social souscrit au dessous du minimum prescrit au paragraphe 2 de l'article 39 ci-dessous.

b) La demande de retrait doit être notifiée dans les formes prescrites au paragraphe premier du présent article.

c) Le Conseil apprécie les raisons invoquées et fait connaître à l'intéressé sa décision motivée dans un délai de deux mois. L'absence de réponse équivaut à une acceptation.

d) La décision du Conseil peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale. Pour l'exercice de ce recours et sous peine de forclusion, le coopérateur devra le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception au Président du Conseil d'Administration au plus tard dans le mois suivant soit la décision du dit Conseil, soit l'expiration du délai de un mois laissé à celui-ci pour statuer. Le Conseil

d'Administration devra en ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale postérieurement à la réception de la notification du recours.

ARTICLE 12

Exclusion

1. — L'exclusion d'un coopérateur est prononcée par l'assemblée générale sur proposition du Conseil d'Administration. Un coopérateur peut, après avoir été rendu attentif à ses obligations par avertissement du Conseil d'Administration, être exclu pour des raisons graves, notamment s'il viole les statuts ou porte atteinte aux intérêts moraux et matériels de la coopérative soit qu'il ait nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, soit qu'il ait contrevenu, sans l'excuse justifiée de la force majeure, aux engagements contractés aux termes de l'article 9 ci-dessus.

2. — Le coopérateur peut être suspendu provisoirement par décision du Conseil d'Administration prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

La décision du Conseil est immédiatement exécutoire.

Le Conseil doit proposer l'exclusion du coopérateur devant la plus prochaine assemblée générale.

L'intéressé a le droit de présenter sa défense devant cette assemblée soit verbalement soit par écrit par lui-même ou en se faisant représenter.

ARTICLE 13

Conséquence de la sortie

1. — Tout membre qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu'elle est déterminée par l'article 53 ci-dessous, envers les autres membres et envers les tiers de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie et ce sans préjudice des engagements qu'il a contractés solidairement dans le cadre des activités de la coopérative.

Ces clauses sont applicables s'il y a lieu, aux héritiers ou ayants-droit du coopérateur décédé.

2. — La coopérative n'est pas dissoute lorsqu'un coopérateur décède, est exclu, interdit, mis en état de faillite, ou se retire. Elle continue de plein droit entre les autres membres de la coopérative.

3. — En aucun cas, un ancien coopérateur ni son héritier ou ayant-droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la coopérative, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune façon dans les affaires sociales ou actes d'administration de la coopérative. Il doit s'en rapporter aux décisions de l'assemblée générale.

CHAPITRE III

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 14

Composition et rôle de l'Assemblée Générale

1. — L'assemblée générale, organe suprême de la coopérative, est composée de l'ensemble des adhérents régulièrement inscrits sur le registre des adhésions à la date de convocation de l'assemblée.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des membres de la coopérative. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE 15

Convocation

1. — Les adhérents sont réunis en assemblée générale par le conseil d'administration, soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le quart au moins des coopérateurs régulièrement inscrits ou par la commission de contrôle.

2. — Pour les assemblées réunies sur première convocation, la convocation à l'assemblée générale est faite dix jours au moins, avant la date de l'assemblée, par lettre adressée à chacun des adhérents et par avis inséré dans deux journaux quotidiens de Tunis.

3. — Pour les assemblées générales ordinaires réunies sur seconde convocation, la convocation à l'assemblée générale doit être faite dix jours au moins avant la date de l'assemblée, par lettre adressée à chacun des adhérents et par une insertion dans deux journaux quotidiens de Tunis.

4. — Pour les assemblées générales extraordinaires réunies sur deuxième convocation, la convocation doit être faite sept jours au moins avant la date de l'assemblée par apposition d'une affiche dans les locaux du siège social de la coopérative et de ses annexes, ainsi que par une insertion dans deux journaux quotidiens de Tunis.

5. — Pour les assemblées générales extraordinaires réunies sur troisième convocation, la convocation doit être faite dix jours au moins avant la date de l'assemblée par apposition d'une affiche dans les locaux du siège social de la coopérative et de ses annexes, ainsi que par une insertion dans deux journaux quotidiens de Tunis.

Il est en outre adressé à chaque coopérateur dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle, par lettre simple l'invitant à assister à l'assemblée générale.

6. — L'affiche, l'insertion et la convocation individuelle doivent contenir la date, l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que l'ordre du jour.

Lorsqu'il s'agit d'une convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, l'affiche, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les coopérateurs ont la faculté, à partir du huitième jour précédant cette assemblée, de prendre connaissance au siège de la coopérative des rapports du Conseil d'Administration et de la commission de contrôle, ainsi que des comptes de résultats et du bilan du dit exercice.

7. — La convocation individuelle est adressée valablement au dernier domicile que les coopérateurs auront fait connaître à la coopérative.

ARTICLE 16

Ordre du jour

1. — L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le Conseil d'Administration. Il doit comporter, outre les propositions émanant du Conseil ou, s'il y a lieu, de la commission de contrôle, toute question présentée au Conseil 30 jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature du quart au moins des coopérateurs.

2. — Il ne peut être mis en délibération dans toute assemblée générale que les questions portées à l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée générale peut, en cas de faute grave, prononcer la révocation d'un ou plusieurs administrateurs ainsi que des membres de la commission de contrôle, même si cette question n'est pas portée à l'ordre du jour.

ARTICLE 17

Bureau de l'Assemblée Générale

1. — L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration et en son absence par le vice-Président, à défaut par l'Administrateur que le conseil a désigné; à défaut encore, l'assemblée élit son président.

2. — Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux coopérateurs désignés par l'assemblée générale et choisis en dehors du Conseil d'Administration.

3. — Le Président et les scrutateurs constituent le bureau de l'assemblée générale.

4. — L'assemblée générale désigne également un secrétaire qui peut ne pas être membre de la coopérative.

5. — L'assemblée générale peut constituer en son sein toute commission compétente pour un ou plusieurs objets déterminés dans le cadre de l'ordre du jour, et susceptible de faciliter le déroulement de ses séances et délibérations.

ARTICLE 18

Admission, droit de vote et représentation

1. — Tout adhérent a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'Assemblée Générale.

Le conseil d'administration est tenu d'inviter les présidents des organismes coopératifs auxquels adhère la coopérative, à assister ou à se faire représenter aux réunions de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut inviter à assister à titre d'observateurs à l'assemblée générale, un ou plusieurs tiers, en raison de leur qualité ou de leurs compétences.

2. — Seuls ont droit au vote les adhérents qui sont à jour des versements sur leur souscription.

3. — Chaque coopérateur, présent ou représenté ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de parts qu'il possède.

4. — Les personnes morales admises comme adhérentes disposent chacune d'une voix à l'assemblée générale.

Chacun des organismes ci-dessus visés est représenté de droit à l'assemblée générale par un délégué dûment mandaté par le Président et en cas d'empêchement par le conseil d'administration de l'organisme qu'il représente.

5. — Le coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale. Le mandataire doit être un autre membre de la coopérative, le conjoint du mandant, un de ses descendants majeurs, ou un allié.

6. — Le coopérateur mandaté par d'autres coopérateurs ne peut disposer que de cinq voix, la sienne comprise. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée générale.

ARTICLE 19

Constatation des délibérations de l'Assemblée Générale

1. — Il est tenu une feuille de présence indiquant les noms des coopérateurs ainsi que leur domicile et le nombre de parts souscrites par chacun d'eux.

2. — Cette feuille de présence, émargée par les coopérateurs ou en leur nom par leurs mandataires est certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée; elle est déposée au siège social pour être jointe au rapport du conseil d'administration et de la commission de contrôle ainsi qu'aux procès-verbaux des délibérations de l'Assemblée générale. Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial signé par les membres du bureau de l'assemblée.

3. — Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice sont signés par le Président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs.

ARTICLE 20

Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire

1. — L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois tous les six mois. Elle décide de toutes les questions intéressant la coopérative à l'exception de celles réservées expressément à l'assemblée générale extraordinaire.

Elle se réunit pour délibérer sur toute question figurant à l'ordre du jour et notamment pour :

- approuver ou modifier le règlement intérieur;
- statuer sur la gestion du conseil d'administration sur les perspectives d'activité et en général sur toute question que celui-ci lui soumet;
- révoquer les membres défaillants du conseil d'administration et de la commission de contrôle;
- statuer sur l'exclusion de tout coopérateur;

- statuer sur les demandes de complément de pouvoirs qui lui seraient présentées par le conseil d'administration;
- ratifier l'admission de nouveaux coopérateurs.

2. — L'assemblée générale ordinaire de fin d'exercice se réunit dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Cette assemblée doit, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du ou des rapports de la commission de contrôle :

- examiner, approuver ou rectifier les comptes;
- donner ou refuser le quitus aux administrateurs;
- procéder éventuellement à la répartition et à l'affectation des excédents nets ou décider de la couverture des pertes;
- décider s'il y a lieu de verser un intérêt aux parts et éventuellement en fixer le taux;
- procéder à l'élection des administrateurs et des membres de la commission de contrôle;
- constater les variations du capital social au cours de l'exercice;
- délibérer sur toute autre question figurant à l'ordre du jour.

3. — Les délibérations de l'assemblée générale sont nulles si elles n'ont pas été précédées de la lecture du ou des rapports de la commission de contrôle.

ARTICLE 21

Quorum et majorité en assemblée générale ordinaire

1. — L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre de coopérateurs présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des coopérateurs inscrits à la coopérative à la date de la convocation.

2. — Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour, suivant les règles prescrites au 3ème paragraphe de l'article 15 ci-dessus, et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée.

La deuxième assemblée générale ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, mais seulement sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la première assemblée.

3. — Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

4. — Le délai de réunion de deux assemblées consécutives ne peut excéder un mois.

ARTICLE 22

Objet de l'assemblée générale extraordinaire

1. — L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la coopérative, ou sa fusion avec d'autres coopératives.

2. — Le texte des résolutions proposées doit être tenu à la disposition des coopérateurs au siège de la coopérative, dix jours au moins avant la date de la réunion de la première assemblée.

ARTICLE 23

Quorum et majorité en assemblée générale extraordinaire

1. — L'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal aux deux tiers de celui des coopérateurs inscrits à la coopérative à la date de la convocation.

2. — Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour, suivant les règles prescrites au paragraphe 4 de l'article 15 ci-dessus, et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée générale extraordinaire.

La deuxième assemblée générale extraordinaire délibère valablement si elle est composée d'un nombre de membres

présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des coopérateurs inscrits à la coopérative à la date de la convocation, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée.

Le délai de réunion entre les deux assemblées générales extraordinaires ne peut excéder quinze jours.

3. — Si la deuxième assemblée générale extraordinaire ne réunit pas le quorum requis une troisième convocation est faite avec le même ordre du jour suivant les règles prescrites au paragraphe 5 de l'article 15 ci-dessus, et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée générale extraordinaire.

La troisième assemblée générale extraordinaire délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée.

Le délai de réunion entre les deux dernières assemblées générales extraordinaires ne peut excéder un mois.

4. — Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

CHAPITRE IV

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARTICLE 24

Composition du Conseil d'Administration

1. — La coopérative est administrée par un conseil composé de trois à douze membres élus par l'assemblée générale parmi les coopérateurs.

Le nombre d'administrateurs doit être un multiple de trois

2. — Les adhérents personnes morales peuvent comme les adhérents personnes physiques être administrateurs de la coopérative. Toute personne morale adhérente élue membre du conseil d'administration est représentée au sein de ce conseil par une personne physique mandataire de la dite coopérative et désignée par son conseil d'administration. Ce mandataire peut être révoqué et remplacé dans les mêmes conditions.

3. — Tout administrateur doit :

- a) être de nationalité tunisienne.
- b) ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative.

Ces clauses d'incompatibilité sont applicables aux personnes physiques désignées pour les représenter par les personnes morales membres du conseil d'administration de la coopérative.

4. — L'élection des membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret.

ARTICLE 25

Durée et renouvellement du mandat des administrateurs

1. — Les administrateurs sont nommés pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année.

2. — Les administrateurs sortants sont désignés par le sort les deux premières années et à l'ancienneté les années suivantes.

3. — Les administrateurs sortants peuvent être rééligibles.

4. — Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance à l'assemblée générale des candidatures au mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés dix jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 26

Désignation provisoire d'administrateurs

1. — En cas de vacances par décès ou démission d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement.

2. — La désignation des remplaçants doit être soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Si les désignations faites par le conseil d'administration n'étaient pas ratifiées par cette assemblée, les délibérations prises et les actes accomplis par lui n'en seraient pas moins valables.

Cette assemblée doit pourvoir au remplacement définitif du ou des administrateurs manquants.

3. — Si un administrateur s'absente durant trois réunions consécutives il doit faire connaître au conseil les motifs de ces absences. Le conseil peut proposer son remplacement à la plus proche assemblée générale ordinaire si les motifs invoqués ne sont pas considérés valables.

4. — Le coopérateur nommé en remplacement d'un administrateur dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir sur la durée de son mandat.

5. — La faculté laissée au conseil d'administration de pourvoir aux vacances d'administrateurs cesse d'exister si, au cours d'un exercice, le nombre de vacances vient à atteindre la moitié au moins du nombre d'administrateurs.

6. — Dans ce cas, le Président ou, en son absence, l'un des administrateurs en fonction devra convoquer immédiatement une assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations nécessaires d'administrateurs.

ARTICLE 27

Responsabilité des administrateurs

1. — Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.

2. — En sus des parts souscrites en application de l'article 37 des présents statuts, chaque administrateur doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat, d'un nombre de parts fixé à ces dernières parts sont affectées à la garantie de tous les actes de sa gestion, même de ceux qui lui seraient exclusivement personnels. Elles sont inaliénables.

Les certificats nominatifs correspondant à ces parts doivent être frappés d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposés à la coopérative.

3. — Toute convention entre la coopérative et l'un de ses administrateurs, soit directe, soit indirecte, soit par personne interposée doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, avis en est donné aux membres de la commission de contrôle. Celle-ci est tenue conformément aux dispositions de l'article 36 ci-dessous de présenter à l'assemblée générale ordinaire de fin d'exercice, un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil. Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables ni aux opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés en application de l'article 9, ni aux opérations normalement effectuées par la coopérative en dehors de toute convention particulière.

4. — Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables en cas de convention entre la coopérative et une autre entreprise dont l'un des administrateurs est propriétaire ou dans laquelle il est associé en nom, gérant, administrateur ou directeur. L'Administrateur qui se trouve dans un de ces cas doit en faire la déclaration au conseil. Avis en est donné également aux membres de la commission de contrôle.

5. — Les conventions approuvées par l'assemblée générale ne peuvent être attaquées qu'en cas de fraude. Celles qu'elle désapprouve n'en produisent pas moins leurs effets mais les conséquences dommageables pouvant en résulter restent, en cas de fraude, à la charge de l'Administrateur intéressé et éventuellement du conseil d'administration.

6. — Il est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts auprès de la coopérative sous quelque forme que

ce soit, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois cette interdiction ne s'étend pas aux emprunts, découverts, cautions ou avals susceptibles d'être consentis à l'occasion des opérations résultant normalement les engagements régulièrement contractés par les intéressés en application de l'article 9 ci-dessus.

ARTICLE 28

Réunion du Conseil

1. — Le conseil d'administration se réunit au siège social ou dans tout autre lieu aussi souvent que l'intérêt de la coopérative l'exige et au moins, une fois tous les deux mois, sur la convocation du Président ou, en cas d'empêchement, sur celle du Vice-Président. Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.

2. — Le conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du Président de la séance est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.

ARTICLE 29

Constatation des délibérations du Conseil

1. — Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le Président. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire de la séance ou, à défaut, par deux administrateurs qui y ont pris part.

2. — Les copies ou extraits de délibérations à produire en Justice ou ailleurs sont certifiés par le Président ou le Vice-Président du Conseil ou par deux administrateurs en fonction.

3. — Ainsi certifiés ils sont valables pour les tiers. La justification du nombre et de la qualité des administrateurs en exercice ainsi que des pouvoirs conférés par des personnes morales coopératives, administrateurs à leurs représentants, résultent valablement, vis-à-vis des tiers, de la simple énonciation, dans le procès-verbal de chaque délibération et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés, des noms tant des administrateurs et des représentants des personnes morales coopératives administrateurs présents, que de ceux des administrateurs absents.

ARTICLE 30

Pouvoirs du Conseil

1. — Le conseil d'administration agit en tant que mandataire de l'assemblée générale. Il est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit assurer le bon fonctionnement.

2. — Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires de la coopérative et pourvoir à tous ses intérêts, sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.

3. — Il établit à la clôture de chaque exercice les états de situation, les inventaires, les comptes de résultats et le bilan qui doivent être soumis à l'assemblée générale, conformément aux textes en vigueur et aux prescriptions particulières de l'organisme de tutelle. Il soumet à l'assemblée un rapport sur la marche de la coopérative pendant l'exercice écoulé, il statue sur toutes propositions à lui faire et arrête l'ordre du jour des réunions de cette assemblée.

4. — En plus des attributions expressément énoncées aux présents statuts, il dispose notamment des pouvoirs suivants, lesquels sont indicatifs et non limitatifs :

a) il représente la coopérative devant l'Etat, les administrations publiques ou privées et auprès de tous tiers. Il fait toutes les opérations que comporte cette représentation;

b) il élabore le plan d'activité et de développement de la coopérative et fixe ses provisions budgétaires;

c) il statue sur tous marchés ou conventions;

d) il fait percevoir les sommes dues à la coopérative et régler celles qu'elle doit;

e) il fait ouvrir et fonctionner dans toutes les banques, caisses de crédit mutuel, aux bureaux des chèques postaux, tous comptes courants, comptes de dépôt ou autres, aux conditions qu'il accepte et sans limitation et donne toutes délégations pour leur fonctionnement;

f) il fait retirer de tous bureaux de l'administration des postes et de toutes entreprises, toutes lettres, dépêches, plis, colis, mandats destinés à la coopérative, il en fait donner décharge;

g) il fixe l'emploi des disponibilités;

h) il fait souscrire, endosser, accepter et acquitter tous effets de commerce ou autres, et notamment tous varrants, il accorde la caution ou l'aval de la coopérative;

i) il consent tous crédits ou avances sous quelque forme que ce soit, avec ou sans garantie. Toutefois lorsque les dits crédits ou avances sont consentis en dehors des conditions générales normalement applicables aux opérations effectuées par la coopérative avec ses adhérents ou les acheteurs de produits commercialisés par elle, la commission de contrôle devra en être avisée;

j) il contracte tous emprunts avec ou sans garantie;

k) il acquiert et échange tous immeubles, il peut aliéner les immeubles qui ne sont pas indispensables au fonctionnement de la coopérative;

l) il consent et accepte tous baux et toutes promesses de vente et ce moyennant les prix, sous les charges et conditions qu'il avise même pour une durée excédant neuf années;

m) il accepte tous legs et dons;

n) il décide de l'adhésion de la coopérative à tous autres organismes coopératifs et informe l'assemblée générale, dans son rapport annuel, de la nature et de la durée des obligations contractées ainsi que du montant des engagements souscrits. Il désigne les personnes physiques représentant la coopérative à l'assemblée générale, et au conseil d'administration des autres organismes coopératifs;

o) il autorise le Président à exercer toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant;

p) il provoque toutes résolutions de contrats, traite, compose, compromet et transige en tout état de cause, avec ou sans indemnité;

q) il fixe les modes de libération des débiteurs, il consent toutes prolongation de délai;

r) il donne tous acquiescements et désistements ainsi que toutes mainlevées de saisies, oppositions et autres droits avec ou sans paiement;

s) il nomme et révoque tous agents, ouvriers et employés de la coopérative, fixe leurs traitements, salaires, remises, gratifications et avantages.

t) il suit et contrôle les activités de la coopérative;

u) il élit domicile;

v) il établit tous règlements intérieurs dans les limites prévues à l'article 59 ci-après;

ARTICLE 31

Présidence du Conseil d'Administration et Bureau

1. — Le conseil élit parmi ses membres et au scrutin secret un Président. Cette élection doit être faite au cours de la première séance du Conseil d'Administration suivant l'assemblée générale ordinaire qui a été chargée de l'examen annuel des comptes ou qui a procédé au renouvellement total du Conseil d'Administration.

Le Conseil peut à tout moment et sur décision motivée, retirer au Président les fonctions qu'il lui a confiées.

2. — Le Président est chargé de veiller à la bonne marche de la coopérative et de défendre ses intérêts moraux et matériels.

Le Conseil doit déléguer au Président tous les pouvoirs nécessaires à la gestion de la coopérative et à l'exécution des décisions du conseil. Le Président peut déléguer partie de ses pouvoirs après autorisation spéciale du Conseil d'Administration.

3. — Le Président du Conseil d'Administration, après délégation de celui-ci représente la Coopérative en Justice, tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.

4. — Le Conseil d'Administration nomme un Vice-Président et un Secrétaire lesquels constituent, avec le Président, le Bureau du Conseil.

5. — En cas d'empêchement du Président ou du Vice-Président, le Conseil nomme pour chaque séance celui de ses membres qui doit présider la réunion.

6. — Le Président peut désigner parmi les coopérateurs et le personnel de la coopérative, une commission chargée d'étudier les questions qu'il soumet à son examen.

ARTICLE 32

Gratuité des fonctions d'Administrateur

1. — Les fonctions des membres du Conseil d'Administration sont exercées gratuitement sous réserve du remboursement aux dits membres, le cas échéant, et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de leurs fonctions.

2. — Le Conseil peut attribuer une indemnité aux seuls administrateurs qui sont chargés d'une mission spéciale pendant une période déterminée.

ARTICLE 33

Délégation des pouvoirs du Conseil

1. — Le Conseil d'Administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres.

2. — Le Conseil d'Administration peut en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des membres non administrateurs ou à des tiers.

ARTICLE 34

Directeur — Gérants d'annexes

1. — Le Conseil d'Administration nomme un directeur. En aucun cas, un membre du Conseil d'Administration ne peut être directeur. L'engagement du directeur doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le Conseil d'Administration;

2. — Le directeur assure la gestion courante de la coopérative. Il exerce ses fonctions dans les limites des pouvoirs qui lui sont confiés par des délibérations du Conseil.

3. — La rémunération du directeur est déterminée par le Conseil d'Administration.

4. — En aucun cas, il ne peut être alloué au directeur un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par la coopérative.

5. — Tout directeur doit :

a) être de nationalité tunisienne;

b) ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle à une activité concurrente de celle de la coopérative ou des organismes coopératifs auxquels elle est adhérente;

c) ne pas faire l'objet d'une interdiction ni être déchu du droit de gérer ou d'administrer une société.

6. — Le directeur ne doit pas exercer une activité incompatible avec ses fonctions.

7. — Les fonctions de gérant d'annexe de la coopérative ne peuvent pas être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus relatifs à la rémunération du directeur sont applicables à la rémunération du gérant d'annexe.

CHAPITRE V

COMMISSION DE CONTROLE

ARTICLE 35

Composition

1. — L'Assemblée Générale désigne, pour une durée d'un an, une commission de contrôle composée de trois membres au moins choisis parmi les coopérateurs ou en dehors.

Le mandat des membres de la commission de contrôle peut être renouvelable trois fois au maximum. Ils peuvent être révoqués en tout temps par l'Assemblée Générale.

En cas d'empêchement d'un membre de la commission de contrôle, celui ou ceux qui restent peuvent procéder seuls.

2. — Ne peuvent être choisis comme membres de la commission de contrôle :

a) les membres du Conseil d'Administration;

b) les parents ou alliés jusqu'au 2ème degré inclusivement des administrateurs;

c) les personnes recevant sous une forme quelconque en raison de fonctions autres que celles de membres de la commission de contrôle un salaire ou une rémunération de la part des administrateurs ou de la coopérative;

d) les personnes qui font l'objet d'une interdiction ou qui sont déchues du droit de gérer ou d'administrer une société;

e) les conjoints des personnes énumérées ci-dessus.

Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus survient au cours du mandat d'un membre de la commission de contrôle, l'intéressé doit cesser immédiatement ses fonctions et en informer le Conseil d'Administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.

3. — L'Assemblée Générale statue sur la question de savoir s'il y a lieu d'attribuer une indemnité aux membres de la commission de contrôle et fixe, s'il y a lieu, le montant de l'indemnité.

ARTICLE 36

Attributions

1. — La commission de contrôle a pour mandat :

a) — de remplir la mission de surveillance prescrite par la loi;

b) — de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la coopérative, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, des bilans et des comptes de résultats ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes, la situation financière et la gestion de la coopérative dans le rapport établi pour chaque exercice par le Conseil d'Administration en application de l'article 30 ci-dessus;

c) — de présenter annuellement à l'Assemblée Générale chargée de l'examen des comptes de chaque exercice un rapport relatif à l'exécution du mandat qu'elle lui a confié et à toutes irrégularités, anomalies ou inexactitudes qu'elle aurait relevées dans l'application des statuts ou dans les actes de gestion;

d) — de présenter, le cas échéant à l'Assemblée Générale un rapport spécial sur chacune des conventions visées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 27 ci-dessus;

e) — de proposer à l'Assemblée Générale toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de la coopérative;

f) — de proposer au Président du Conseil d'Administration la convocation du dit Conseil si elle l'estime utile ou de demander la convocation de l'Assemblée Générale, soit si elle l'estime utile, soit dans le cas où elle y est tenue en application de l'article 26 des présents statuts lorsque le nombre des administrateurs devient au plus égal à la moitié du nombre statutaire;

g) — de veiller à l'application et à l'observation des principes coopératifs et des statuts.

La commission de contrôle peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles qu'elle juge opportuns.

2. — Les membres de la commission de contrôle ont le droit d'assister aux réunions du Conseil d'Administration à titre d'observateurs.

3. — Les délibérations prises par l'assemblée générale conformément au rapport fait par la commission de contrôle nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 ci-dessus ne peuvent être annulées de ce chef, qu'en cas de fraude.

CHAPITRE VI CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 37

Constitution du capital

1^o) Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites par chacun des membres.

2^o) Le capital social initial est fixé à la somme de D. et divisé en parts d'un montant de D. chacune.

3^o) Chaque adhérent doit souscrire un nombre de parts proportionnel aux opérations qu'il effectue avec la coopérative selon les modalités et conditions définies au règlement intérieur.

4^o) Chaque part doit être libérée :

— Pour moitié à la souscription.

— Pour moitié à la date de clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel est intervenue la souscription.

Toutefois, le Conseil d'Administration pourra, en cas de besoin, réduire les délais de versement ci-dessus prévus.

Les soldes restant dus sur les parts déjà souscrites deviendront immédiatement exigibles en cas d'augmentation collective du capital social décidée par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 38 ci-après.

5^o) Les parts sociales peuvent toutefois être libérées par anticipation.

6^o) La souscription d'une partie du capital peut être réalisée au moyen d'apports en nature estimés nécessaires au fonctionnement de la coopérative.

7^o) Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire.

ARTICLE 38

Augmentation du capital

1^o) Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.

2^o) Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les adhérents.

3^o) Le capital est en outre susceptible d'augmentation collective résultant de la modification, par l'assemblée générale extraordinaire, des obligations de souscription fixées par l'article 37 ci-dessus.

ARTICLE 39

Réduction du capital

1^o) Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion, décès, interdiction, faillite des coopérateurs.

2^o) Le capital souscrit ne peut être réduit au-dessous du quart du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative. Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion, interdiction, faillite d'un coopérateur.

3^o) Le remboursement des parts annulées faute de cession à d'autres membres de la coopérative dans les conditions prévues à l'article 41 ci-dessous doit être compensé par la constitution d'une réserve de même montant.

4^o) Lorsque la coopérative reçoit une avance de l'Etat ou qu'elle contracte un emprunt avec la garantie de l'Etat, le

capital social ne pourra être réduit sous aucun prétexte, avant le remboursement intégral de cette avance, au-dessous du montant qui aura servi de base à l'obtention de cette avance.

ARTICLE 40

Parts sociales

1^o) La propriété des parts est constatée par l'inscription sur les registres de la coopérative dans l'ordre chronologique et par les reçus des sommes versées. Les certificats de parts délivrés sont extraits de registres à souches conformes au modèle annexé aux présents statuts, et sont signés de deux administrateurs et frappés du timbre de la coopérative.

2^o) Les parts sont indivisibles à l'égard de la coopérative qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part.

3^o) L'assemblée générale de fin d'exercice décide annuellement, s'il y a lieu, de répartir un intérêt aux parts et fixe le taux de cet intérêt sur proposition du Conseil d'Administration sans toutefois que cet intérêt puisse dépasser 5 %.

ARTICLE 41

Cession des parts

1^o) Le Conseil d'Administration peut autoriser le transfert de tout ou partie des parts d'un coopérateur par voie de cession à un ou plusieurs autres membres de la coopérative.

2^o) La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le registre des coopérateurs.

3^o) La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts du coopérateur cédant au-dessous de celui exigible en application de l'article 37 dans les conditions prévues au règlement intérieur.

4^o) Les cessions totales ou partielles de parts sociales seront enregistrées par ordre chronologique sur un registre spécial. Elles feront l'objet sur ce registre d'une numérotation continue. Chaque écriture mentionne le nom du cédant, celui du cessionnaire, leur numéro d'inscription au registre des adhésions, la date d'effet de la cession et le nombre de parts cédées. Mention du numéro d'enregistrement de la cession et du nombre de parts cédées est portée dans la colonne « Observations » du registre d'adhésion sous le numéro d'inscription du cédant et sous le numéro d'inscription du cessionnaire.

ARTICLE 42

Remboursement des parts

pendant la durée de la coopérative

1^o) Les parts sociales donnent lieu à remboursement pendant la durée de la coopérative en cas d'exclusion, d'interdiction, faillite d'un coopérateur. Il en est de même en cas de démission du coopérateur, sauf application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 39 ci-dessus.

2^o) Le remboursement des parts dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus, s'effectue sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé, mais sous déduction des pertes éventuelles constatées sur le capital social et éventuellement des sanctions subies par l'intéressé en application de l'article 9 des présents statuts.

Pour l'application du présent paragraphe, les pertes éventuelles sur le capital social sont celles constatées au jour de la clôture du dernier exercice précédant celui au cours duquel se situe soit la date d'exclusion, d'interdiction, de déclaration de faillite, soit de la date du retrait du coopérateur acceptée par le Conseil d'Administration.

3^o) Le remboursement ne peut avoir lieu avant un délai de cinq ans à compter de la date d'exclusion, de retrait, d'interdiction, de déclaration de faillite.

Toutefois, l'assemblée générale peut autoriser le remboursement avant le délai ci-dessus. Le Conseil d'Administration fixe les délais dans lesquels pourra intervenir le paiement des sommes dues de façon à éviter tout préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS COMPTABLES

ARTICLE 43

Durée de l'exercice

L'exercice commence le 1er et finit le 31 de chaque année par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date du à laquelle la coopérative a été régulièrement constituée et le

ARTICLE 44

Tenue de la Comptabilité

La coopérative doit tenir les livres et établir l'inventaire prévus par les articles 8 à 11 du Code de Commerce. La comptabilité doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 45

Etablissement des Comptes

1. — A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit l'inventaire, le compte de production, le compte d'exploitation, le compte d'affectation du résultat brut d'exploitation, le compte d'affectation du résultat net d'exploitation, et le bilan; il établit en outre un rapport aux coopérateurs sur la gestion et la marche de la coopérative pendant l'exercice écoulé.

2. — L'inventaire, le bilan et les comptes ci-dessus mentionnés doivent être mis à la disposition des membres de la commission de contrôle, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire de fin d'exercice.

Par ailleurs, ces documents doivent être adressés aux départements de tutelle, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire de fin d'exercice.

ARTICLE 46

Présentation des Comptes

1^o Le bilan, le compte de production, le compte d'exploitation, le compte d'affectation du résultat brut d'exploitation, le compte d'affectation du résultat net d'exploitation présentés à l'assemblée générale doivent être établis conformément à la législation en vigueur.

2^o Ces documents ainsi que l'inventaire et les rapports du conseil d'administration et de la commission de contrôle sont tenus à la disposition des coopérateurs au siège social de la coopérative, à partir du huitième jour précédant l'assemblée générale.

3^o En outre tout adhérent peut, à toute époque de l'année, prendre connaissance au siège social de la coopérative de tous les documents qui ont été soumis aux assemblées générales durant les trois dernières années et des procès-verbaux de ces assemblées.

ARTICLE 47

Excédents nets et excédents repartissables

1^o Les excédents de chaque exercice sont constitués par les produits, déduction faite des charges de la coopérative.

2^o Les charges de chaque exercice comprennent notamment les acomptes versés aux coopérateurs sur les opérations effectuées avec la coopérative, les frais généraux, charges sociales, les amortissements des biens meubles et immeubles, ainsi que toutes provisions éventuellement constituées par décision de l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

Les frais et charges de chaque exercice ne comprennent ni les dotations aux réserves prévues à l'article 77 du Code de Commerce, ni les dotations affectées au service des ristournes et intérêt aux parts sociales, ni les dotations affectées à des provisions autres que celles ci-dessus visées et notamment aux

provisions éventuelles pour le service des intérêts aux parts en application du paragraphe 3 de l'article 40 des présents statuts.

3^o Les excédents susceptibles d'être répartis sous forme de ristournes ou d'intérêts aux parts sont constitués par les excédents nets tels qu'ils résultent des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus déduction faite, dans l'ordre, des sommes nécessaires à la dotation.

a) aux réserves prévues au paragraphe 2 ci-dessus;

b) à la réserve correspondant soit à l'aide directe ou indirecte de l'Etat, soit à la dotation à un fonds d'investissements;

c) à la réserve correspondant aux parts annulées au cours de l'exercice;

d) à un fonds d'oeuvres sociales et culturelles;

4^o Les frais et charges doivent être répartis entre les diverses subdivisions du compte exploitation selon leur nature sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale. Il en est de même des prélèvements correspondants aux dotations prévues au paragraphe 3 ci-dessus. Les excédents repartissables différents à chaque subdivision du compte exploitation doivent être répartis entre les adhérents au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux avec la coopérative au titre de cette subdivision.

CHAPITRE VIII

RESULTAT DES EXERCICES

ARTICLE 48

Affectation des excédents annuels

1^o Il est affecté annuellement sur les excédents nets, les prélèvements ci-après :

— 5 % au moins destinés à la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint la moitié du capital social.

— 10 % au moins destinés à la constitution d'un fonds de réserve statutaire jusqu'à ce qu'il ait atteint la moitié du capital.

2^o L'Assemblée Générale Ordinaire de fin d'exercice décide sur proposition du Conseil d'Administration, la constitution des réserves ou prévisions de toute nature, du fonds d'oeuvres sociales et culturelles ainsi que l'affectation du reliquat des excédents :

a) à la ristourne aux coopérateurs;

b) au service de l'intérêt aux parts du capital social ainsi que la fixation du taux de cet intérêt, dans les limites prévues au paragraphe 3 de l'article 40 des présents statuts.

Les excédents affectés au service de la ristourne aux adhérents ne peuvent être répartis entre ceux-ci que proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues au paragraphe 4 de l'article 47.

3^o Les sommes attribuées à chaque adhérent au titre de ristourne ou d'intérêt au capital devront être employées à la libération de la quote-part exigible du capital souscrit par lui.

4^o Le paiement des ristournes ou de l'intérêt au capital a lieu dans les trois mois qui suivent l'assemblée générale annuelle, aux dates fixées par le conseil d'administration, par les voies et moyens indiqués par lui.

5^o L'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration peut également décider de différer le paiement des intérêts et des ristournes dont le montant inscrit au compte de chaque adhérent demeure à la disposition de la Coopérative, en vue de faciliter sa trésorerie jusqu'à la date obligatoirement fixée par la décision de l'assemblée.

6^o En aucun cas les réserves quelles qu'elles soient, ne pourront être partagées entre les adhérents ni affectées à la libération des parts sociales ou à une augmentation du capital.

ARTICLE 49

Exercices déficitaires

1^o) Les déficits éventuels peuvent être prélevés par simple décision du conseil d'administration, sur les provisions spécialement constituées à cet effet.

2^o) Les déficits non couverts en application du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être prélevés par décision de l'assemblée générale, sur les réserves statutaires et, en dernier lieu, après épuisement des autres ressources, sur la réserve obligatoire.

3^o) Le conseil d'administration devra, dans ce cas, présenter à l'assemblée générale, dans son rapport, toutes propositions jugées nécessaires pour assurer le redressement financier de la coopérative.

ARTICLE 50

Prescription des intérêts et des ristournes

Toute ristourne ou intérêt non réclamés dans les trois années qui suivent la date de l'assemblée générale sont prescrits au profit de la coopérative sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une remise en compte courant entraînant novation. La prescription s'opère conformément à la loi.

CHAPITRE IX

DISSOLUTION, LIQUIDATION, DEVOLUTION

ARTICLE 51

Cas de dissolution

1^o) L'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la coopérative dans les cas suivants :

- perte des trois-quarts du capital social;
- réduction du nombre d'adhérents au-dessous de sept;
- décision des adhérents.

La résolution de dissolution doit faire l'objet des formalités de publicité prévues aux articles 177, 178 et 179 du Code de Commerce.

2^o) A défaut de décision de l'assemblée, tout adhérent peut demander la dissolution de la coopérative devant les tribunaux.

3^o) Dans le cas de retrait de l'agrément, l'assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le Conseil d'Administration dans le mois suivant la notification du retrait d'agrément en vue de prononcer la dissolution de la coopérative.

ARTICLE 52

Liquidation de la coopérative

1^o) L'assemblée générale règle, en cas de dissolution, le mode de liquidation de la coopérative et nomme un ou plusieurs liquidateurs. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.

Pendant la liquidation les pouvoirs de l'assemblée générale et de la commission de contrôle se continuent comme pendant l'existence de la coopérative. Après la dissolution de la coopérative et pendant la liquidation, les copies ou extraits des délibérations des assemblées générales sont signés par le ou les liquidateurs.

2^o) Toutes les valeurs de la coopérative sont réalisées par les liquidateurs qui disposent, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus.

Ils peuvent notamment réclamer à chaque coopérateur :

- le montant non libéré des parts souscrites par lui;
- le montant des parts restant à souscrire en application de l'article 37 ci-dessus.

ARTICLE 53

Dévolution de l'excédent

1^o) Dans le cas où la liquidation fait ressortir un actif net, celui-ci est d'abord employé à rembourser les adhérents de la somme versée par eux et ce, en acquit de leur souscription.

Le remboursement des parts ne doit, en aucun cas, excéder le montant libéré des parts souscrites.

2^o) L'excédent de l'actif net sur le capital social est obligatoirement dévolu au fonds spécial prévu à l'article 46 du Statut Général de la Coopération.

ARTICLE 54

Responsabilité financière des coopérateurs

1^o) Si la liquidation fait apparaître des pertes, elles sont, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les adhérents proportionnellement au nombre de parts du capital social appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire en application de l'article 37 ci-dessus.

2^o) La responsabilité encourue par chaque coopérateur, en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée au montant des parts du capital social qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire, y compris le montant des dites parts.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 55

*Contrôle du Ministre de l'Agriculture
et du Ministre des Finances*

1^o) La coopérative est soumise à la tutelle et au contrôle du Ministre de l'Agriculture et du Ministre des Finances, qui communiquent leurs recommandations et observations éventuelles au Président de la coopérative.

Ces recommandations et observations doivent être portées à la connaissance de la plus prochaine assemblée générale.

2^o) La coopérative est tenue d'inviter, à titre d'observateur, un représentant de chaque Ministère de tutelle aux réunions des Assemblées Générales.

Elle est tenue d'adresser obligatoirement à chaque Ministère de tutelle dans un délai ne dépassant pas 15 jours, copie des procès-verbaux de ces réunions ainsi que le bilan et les comptes prévus au paragraphe 1 de l'article 46 des présents statuts.

3^o) Elle est tenue par ailleurs, de produire à toute réquisition des Ministères de tutelle, sa comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elle fonctionne conformément aux dispositions légales visées à l'article premier des présents statuts.

ARTICLE 56

Conséquences du contrôle

1^o) Si le contrôle institué à l'article précédent fait apparaître soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts de la coopérative une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Finances.

2^o) Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaîtraient comme inopérantes, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Finances peuvent prononcer par arrêté conjoint la suspension du Conseil d'Administration et nommer une commission administrative provisoire en attendant la désignation par l'assemblée générale du nouveau Conseil d'Administration dans un délai qui ne doit pas excéder 3 mois.

ARTICLE 57

Règlement des contestations

1^o) Toutes contestations qui pourraient s'élever à raison des affaires de la coopérative sont préalablement à toute instance judiciaire, soumises à l'examen du Conseil d'Administration qui s'efforce de les régler à l'amiable.

2^o) En cas d'instance pendant la durée de la coopérative ou au cours de la liquidation, le différend est jugé par les tribunaux compétents du lieu du siège social.

3^o) En cas de contestations tout adhérent doit faire éléction de domicile dans la Délégation où se trouve le siège social.

Directeurs d'Administration Centrale**Par décrets N° 70-498 à 504 du 28 septembre 1970 :***Sont nommés Directeurs d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :*

MM. Ahmed Khoudja
 Hamida Hafsia
 Khaled ben Ammar
 Mohamed El Hédi El Fourgi
 Robert Samama
 Slaheddine ben Saïd
 Tahar Haouet.

Sous-Directeurs d'Administration Centrale**Par décrets N° 70-358 à 378 du 21 septembre 1970 :***Sont nommés Sous-Directeurs d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :*

MM. Abdelkader El Hassani
 Abdelmajid Bouricha
 Abdelmajid Langar
 Abdelwahed Dekhil
 Ahmed ben Younès
 Béchir Bouden
 Brahim Douik
 Fathi Gana
 Mahmoud Ghelssi
 Mahmoud Kamoun
 Hamadi ben Sliman
 Mohamed Daghfous
 Mohamed Djerraya
 Mohamed Hédi Guerbaa
 Mohamed ben Khedder
 Mohsen Hamza
 Nezil Mahjoub
 Salah Midah
 Tahar Djebali
 Taoufik ben Osman
 Youssef Yassine.

Chefs de Service**Par décrets N° 70-428 à 453 du 21 septembre 1970 :***Sont nommés Chefs de Service d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :*

MM. Abbès Djemaâ
 Abdeljelil Bourghida
 Abdellatif Kallal
 Abdelwab Trigui
 Ahmed Bennour
 Ahmed M'rabet
 Dahmane Kantaoui
 Habib Zebidi
 Jamaledine ben Aissa
 Kamel Belkhodja
 Lotfi Erraïs
 Malek Fourati
 Malek ben Salah

MM. Mohamed Oggar

Mokhtar Aounallah

Mohamed Garbouj

Moncef ben Youssef Mouelhi

Mustapha Beikadhi

Mustapha Labiodh

Rachid Gueddas

Ridha Rouatbi

Salah Hachich

Slaheddine Belhadj Kacem

Taieb Chouieb

Taieb El Gharbi

Mme Bellity Sylvette.

**MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS****Directeur Général****Par décret N° 70-505 du 28 septembre 1970 :***Est nommé Directeur Général d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :*

M. Ahmed Abdelwahab Bekir.

Directeur d'Administration Centrale**Par décret N° 70-506 du 28 septembre 1970 :***Est nommé Directeur d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :*

M. Mahmoud Chehata.

Sous-Directeurs d'Administration Centrale**Par décrets N° 70-379 à 381 du 21 septembre 1970 :***Sont nommés Sous-Directeurs d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :*

MM. Morched ben Ali
 Taieb Ellouze
 Taieb Triki.

Chefs de Service**Par décrets N° 70-454 à 459 du 21 septembre 1970 :***Sont nommés Chefs de Service d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :*

MM. Abbes Hakima
 Béji Charfi
 Fredj Chedly
 Mohamed El Kobbi
 Mohamed El Cadhi
 Mohamed Zid

Inspecteur Administratif**Par décret N° 70-460 du 21 septembre 1970:***Est nommé Inspecteur Administratif à compter du 1er octobre 1970 :*

M. Abdesselam Azouz.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L'INFORMATION

Sous-Directeur d'Administration Centrale

Par décret N° 70-382 du 21 septembre 1970 :

Est nommée Sous-Directeur d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

Mme Zina Mahjoub.

Chefs de Service

Par décrets N° 70-461 et 462 du 21 septembre 1970 :

Sont nommés Chefs de Service d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Abderrahman El Amri
Tahar Sioud.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Directeurs d'Administration Centrale

Par décrets N° 70-507 et 508 du 28 septembre 1970 :

Sont nommés Directeurs d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Ahmed Balma
Sadok Chaieb.

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Directeur d'Administration Centrale

Par décret N° 70-509 du 28 septembre 1970

Est nommé Directeur d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

M. Mohamed Béchir Beyrakdar.

Sous-Directeurs d'Administration Centrale

Par décrets N° 70-383 à 387 du 21 septembre 1970 :

Sont nommés Sous-Directeurs d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Abdelaziz Mehiri
Hassouna Jouini
Hédi ben Ammar
Mohamed Abdelhadi
Mme Nazli Hafsia.

Chefs de Service

Par décrets N° 70-463 à 466 du 21 septembre 1970 :

Sont nommés Chefs de Service d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Abderrahman ben Ammar
Ali Refai
Jamil Khlif
Radhi Saâda.

MINISTERE DU PLAN

DIRECTEURS D'ADMINISTRATION CENTRALE

Par décrets n° 70-510 et 511 du 28 septembre 1970 :

Sont nommés Directeurs d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Ferid Aouidj
Hassine Zghal.

SOUS-DIRECTEURS D'ADMINISTRATION CENTRALE

Par décrets n° 70-388 à 392 du 21 septembre 1970 :

Sont nommés Sous-Directeurs d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Ali ben Arfa
Ali Fendri
Ahmed Abdelkafi
Mekki Chekir
Mohamed Taoufik Tabbane.

CHEFS DE SERVICE

Par décrets n° 70-467 à 476 du 21 septembre 1970 :

Sont nommés Chefs de Service d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Abdelkader ben Hassine
Abdelwahab Zarrouk
Ezzeddine Chelbi
Hamida ben Gacem
Mohamed Fadhel Barbouche
Mohamed Ghannouchi
Noureddine Hamza
Nouri Zorgati
Taoufik Smaoui
Zine El Abidine El Mestiri.

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS

Directeur d'Administration Centrale

Par décret N° 70-512 du 28 septembre 1970 :

Est nommé Directeur d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

M. Khaled Ladjimi.

Chefs de Service

Par décrets N° 70-477 à 481 du 21 septembre 1970 :

Sont nommés Chefs de Service d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Ali Ridha El Hichri
Amor Seghaier
Ahmed Turki
Moncef El Halouani
Taieb Laouiti.

**SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES,
TELEGRAPHES ET TELEPHONES**

DIRECTEUR D'ADMINISTRATION CENTRALE

Par décret n° 70-513 du 28 septembre 1970 :

Est nommé Directeur d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

M. Hédi Hadjeri.

INGENIEUR DIRECTEUR

Par décret n° 70-514 du 28 septembre 1970 :

Est nommé Ingénieur Directeur à compter du 1er octobre 1970 :

M. Zouhir ben Lakhal.

SOUS-DIRECTEURS D'ADMINISTRATION CENTRALE

Par décrets n° 70-393 à 397 du 21 septembre 1970 :

Sont nommés Sous-Directeurs d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Abdeljelil Houissa

Chadli Helal

Mohamed Aziz Ladjimi

Mohamed Balma

Mohamed Kamoun.

CHEFS DE SERVICE

Par décrets n° 70-482 à 484 du 21 septembre 1970 :

Sont nommés Chefs de Service d'Administration Centrale à compter du 1er octobre 1970 :

MM. Ahmed Majeri

Mohamed Fathi Zeglaoui

Sellami Talmoudi.

AVIS ET COMMUNICATIONS

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

SERVICE DU COMMERCE

PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

BREVETS D'INVENTION

AVIS N° 12.025

Suivant procès-verbal dressé le 8 juillet 1969 à 10 h30 au bureau de la propriété Industrielle, la Société dite : Buckman laboratoires INC. Société existante sous les lois de l'Etat de Tennessee, E.U.A., North Mclean boulevard, Memphis, Ten-

nesses 38.108, E.U.A., dont le mandataire est M. Mohamed Hachaichi à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Esters Organiques et leur emploi comme pesticides.

(Priorité de brevet déposé aux Etats-Unis le 2 janvier 1969 sous le n° 789.082).

Inventeurs J.D.Buckman J.D.Pera -F.Raths, tous de Memphis, Tennessee E.U.A.

Cette invention est caractérisée par certains esters organiques, leur préparation et leur emploi dans le contrôle de la croissance et de la reproduction de micro-organismes de nématodes et d'insectes les produits de la présente invention sont plus particulièrement utilisables au contrôle des micro-organismes qui forment de la boue et autres types de micro-organismes dans les procédés industriels qui impliquent de l'eau et des substances qui normalement sont prédisposées à une dégradation ou détérioration micro-biologique en présence de l'eau dans laquelle la croissance et la prolifération de tels micro-organismes interviennent dans le procédé lui-même ou influencent la qualité ou le caractère du produit qui en résulte.

Un autre objectif de la présente invention est d'offrir des procédés pour le contrôle des micro-organismes, des nématodes et des insectes dans les systèmes des procédés agricoles ou industriels.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 12.026

Suivant procès-verbal dressé le 11 juillet 1969 à 11 h au bureau de la propriété Industrielle, la Société dite : Peltzer et Fils S.A. 102, rue David à Verviers (Belgique), dont le mandataire est Monsieur Georges Boccara à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Dispositif de frein pour arrêts instantanés de métiers circulaires.

(Priorité du brevet Belge déposé le 27 septembre 1968 sous le n° PV 48340 et définitif n° 721.471).

Inventeur : Armand Malchair.

Cette invention est caractérisée par le fait que les paires de machoires sont appliquées au moins en trois points de la couronne de l'équipage rotatif ces points d'application desdites machoires étant disposés à écartement angulaire constant et à une égale distance de l'axe de rotation de l'équipage rotatif.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 12.027

Suivant procès-verbal dressé le 11 juillet 1969 à 11 h au bureau de la propriété Industrielle, la Société Anonyme dite : Les laboratoires Albert Rolland, 4, rue Platon - 75 Paris 15° (France), dont le mandataire est Monsieur Georges Boccara à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Procédé de préparation d'esters Beta-Cycloalkylpropioniques du Diméthylaminoéthanol.

(Priorité du brevet Anglais spécification provisoire anglaise n° 39.875 du 20 août 1968).

Inventeur : Raymond Valette.

Cette invention est caractérisée par le fait que l'on fait réagir un ester cycloalkylpropionique de méthyle, d'éthyle, de propyle ou de butyle sur le diméthylaminoéthanol dans un solvant non aqueux.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES

Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

LE COMPTOIR KEFFOIS

Suivant acte s.s.p. en date du 22 septembre 1970 enregistré à la Recette des Finances du Kef folio 64, case 507, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance du Kef en date du 23 septembre sous le n° 754.

Objet : Commerce des produits alimentaires, articles de ménage etc....

Dénomination : Sté Comptoir Keffois.

Siège Social : Rue Habib Karma, le Kef.

Gérant : Brahim ben Messaoud Zaraa

Capital Social : 5.000 Dinars divisé en 100 parts chacune de 50 Dinars reparti entre les associés suivant leur apport.

Le Gérant

N° 1488

SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE

« CHAKIRA »

Société Anonyme

Au Capital de 200.000 Dinars

Siège Social : 40, rue du 18 janvier 1952

TUNIS

AUGMENTATION DU CAPITAL

Suivant procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 29 juin 1970, enregistré à Tunis (ACI), le 2 juillet 1970 vol. 775, série ter, case 177 et déposé au greffe le 16 septembre 1970, il a été décidé de porter le Capital Social actuel de 200.000 dinars à 300.000 dinars, soit une augmentation de 100.000 dinars, par l'émission au pair contre espèces de 20.000 actions nouvelles nominatives de 5 dinars chacune.

Les dites nouvelles actions seront à libérer à raison d'un quart au moment de la souscription et le surplus en une ou plusieurs fois suivant décision du Conseil d'Administration.

Un délai maximum d'un mois à compter de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, est réservé aux actionnaires actuels pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription.

L'article 7 des statuts a été modifié en conséquence.

Pour Extraît

Le Conseil d'Administration

N° 1489

*Etude de Maître Abderrahman Aloulou
Avocat à la Cour de Cassation 4, Rue
d'Angleterre Tunis.*

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES

sur saisie immobilière

La vente aura lieu le mercredi 28 septembre 1970 à 9 heures du matin par devant la chambre des criées du Tribunal de 1ère instance de Tunis, Bld. Bab Benat.

Poursuivant : Société Tunisienne de Banque, S.A. dont le siège social est à Tunis 1, Avenue Habib Thameur.

Partie Saisie : Les Héritiers de feu Brahim Haddad :

1°) Sa veuve Hessia bent Brahim Beyram,

2°) Ses enfants : Jelila, Negiba, Arabia, Abdelaziz, Abdelhamid et Abderraouf, mineurs représentés par leur dite mère en qualité de tutrice, tous demeurant au Bardo Rue des Glycines.

Objet de la Vente :

1°) Immeuble faisant l'objet du Titre Foncier « Neziha » 19 n° 99.256 sis à Hammam-Lif Rue Mendes France, ayant une superficie de 319 m2.

Cet Immeuble est constitué par deux étages chacun comprenant 3 appartements de 2 pièces cuisine et WC. Tous occupés par des locataires.

2°) Terrain à bâtir contigu au précédent ayant une superficie de 414 m2 et faisant l'objet du Titre Foncier « Nejiba » n° 99.257.

3°) Terrain à bâtir contigu au précédent ayant une superficie de 413 m2 et faisant l'objet du Titre Foncier « Arabia » n° 99.258.

4°) Terrain à bâtir contigu au précédent ayant une superficie de 413 m2 et faisant l'objet du Titre Foncier « Jelila » n° 99.259.

5°) Terrain à bâtir contigu au précédent ayant une superficie de 400 m2 et faisant l'objet du Titre Foncier Azouz V n° 99.260.

Mise à Prix : Six Mille Neuf Cents Dinars (6.900 dinars) pour les 5 Immeubles, ou :

5.260 dinars pour le 1er

414 dinars pour le 2ème

413 dinars pour le 3ème

413 dinars pour le 4ème

400 dinars pour le 5ème

outre les frais de poursuites et les droits de mutation.

Avis : Ne peuvent prendre part aux enchères que les personnes munies d'une autorisation de Monieur le Gouverneur de Tunis et Banlieue.

N° 1490

HOTEL JAWHARA

SORESTHOT

Société Anonyme

au Capital de 60.000 Dinars

SOUSSE (Tunisie)

*Avis de Convocation aux Assemblées
Générales Ordinaire & Extraordinaire*

Messieurs les Actionnaires de la Société de Restauration Tunisienne et d'Hôtellerie (SORESTHOT) Société Anonyme au capital de 120.000 Dinars dont le siège social est à Sousse, Avenue Abdelhamid El Cadhi sont convoqués pour le jeudi 22 octobre 1970 au siège de la Société à l'Hôtel Jawhara à Sousse :

I. En Assemblée Générale Ordinaire à 17 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1969.

2°) Rapport des Commissaires aux comptes sur le même exercice.

3°) Approbation s'il y a lieu de ce rapport, Bilan et compte d'exploitation ainsi que l'affectation des résultats.

4°) Nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes et fixation de leurs émoluments.

5°) Quitus aux Administrateurs.

6°) Questions Diverses.

II. En Assemblée Générale Extraordinaire à 18 heures avec l'ordre du jour suivant :

1°) Augmentation du Capital.

Le Conseil d'Administration

N° 1491

COMMUNIQUE

Le président de la société des Auteurs et compositeurs de Tunisie (S.O.D.A.C.T.) invite tous les associés (sociétaires,

stagiaires et adhérents à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le dimanche 18 octobre à 10 heures à la salle Ahmed El Wafi de la direction de la musique et des arts populaires, 20 avenue de Paris à Tunis.

Ordre du Jour

- 1) discussion et approbation du règlement intérieur,
- 2) lecture des articles des statuts modifiés par la première assemblée générale.

N 1492

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE

Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la coopérative commerciale Ettahrir, route de Teniour KM 6 Markez Chihia Sfax, à la date du 6 août 1970, enregistrée à la recette des A.C à Sfax le 11 septembre 1970 folio 53 N° 188.

La coopérative commerciale Ettahrir à Sfax a été dissoute par anticipation, messieurs Mohamed Abouda et Habib Maazoun ont été nommés liquidateurs et tous les pouvoirs régis par la loi leur ont été confiés.

Les Liquidateurs

Mohamed Abouda et Habib Maazoun

N° 1493

COOPERATIVE COMMERCIALE DE LA DELEGATION DE KSAR HELLAL LE DEVELOPPEMENT

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Mesieurs les adhérents de la coopérative commerciale le développement de la délégation de Ksar Hellal sont priés d'assister.

1) à l'assemblée générale ordinaire de la coopérative qui aura lieu le vendredi 16 octobre 1970 à 15 h à la salle des réunions de la municipalité de Ksar Hellal pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ratification du retard apporté à l'assemblée générale ordinaire
- rapport du conseil d'administration afférent à l'exercice 1969
- rapport de la commission de contrôle pour la même période
- approbation des rapports moral et financier
- quitus au conseil d'administration et à la commission de contrôle
- affectation des bénéfices
- désignation de la commission de contrôle pour l'année 1970

— questions diverses.

2) à l'assemblée générale extraordinaire de la coopérative qui aura lieu le 16 octobre 1970 à 16h 30 à la salle des réunions de la municipalité de Ksar Hellal pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- dissolution de la coopérative
- désignation d'un ou plusieurs liquidateurs
- questions diverses.

Le Conseil d'administration

N° 1494

COOPERATIVE LOCALE D'ALIMENTATION GENERALE KAIROUAN

AVIS DE DISSOLUTION

D'un procès-verbal daté à Kairouan, le 4 septembre 1970, enregistré à Kairouan le 18 septembre 1970 N° 70 case 335 il appert que l'assemblée générale extraordinaire a décidé à la majorité absolue :

— La dissolution de la coopérative par anticipation à compter du 4 septembre 1970

— La nomination de MM Moktar Lahiani et Mohamed Rahal en qualité de liquidateurs avec les pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de ces fonctions.

N° 1495

COOPERATIVE LOCALE D'ALIMENTATION GENERALE KAIROUAN

AVIS AUX GREANCIERS

Suite à la dissolution anticipée de la coopérative locale d'alimentation générale de Kairouan, prononcée par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 4 septembre 1970 dont procès-verbal enregistré à Kairouan le 18 septembre 1970 n° 70 case 335.

Les créanciers de la dite coopérative sont invités à produire leurs titres de créance accompagnés de toutes pièces justificatives entre les mains du liquidateur Mr Moktar Lahiani (boîte postale n° 6) Kairouan dans le délai d'un mois à compter de la présente insertion à peine de déchéance et forclusion.

N° 1496

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte S.S.P en date du 19 septembre 1970 enregistré à Tunis A.C.1

le 23 septembre 1970 vol 776 case 410, Mm, Latifa veuve Mohamed Battikh née Ben Sussan Mireille a cédé à Mr Moufid Ben Tijani Ben Mohamed Bachali, le fonds de commerce à usage de salon de coiffure et parfumerie sis à Tunis 1, bis avenue de Carthage. Les oppositions devront être faites dans les 20 jours entre les mains de Mm Latifa veuve Mohamed Battikh compte bloqué jusqu'à expiration des délais légaux sur l'Union internationale de banques.

N° 1497

Etude de Me Taieb ben Daï Avocat à Sfax rue Alexandre Dumas.

VENTE AUX ENCHERES

Poursuivant : Mabrouka bent Letaief Fitouri, ménagère, demeurant à Tataouine. Délégation du dit, Gouvernorat de Medenine, en sa qualité de créancière, saisissante.

Partie Saisie : Ahmed Fitouri ben Abdelaati Toumi, plombier à El Kherba, Délégation de Tatahouine.

Avocat poursuivant la vente : Maître Taieb ben Daï, avocat près la Cour de Cassation.

Immeuble à vendre : La moitié d'une maison d'habitation, sise à Tatahouine renfermant quatre pièces et une cour, ainsi que la moitié d'un verger dans lequel se trouve comprise la dite maison et ayant pour limites : à l'Ouest et au Nord une route, à l'Est Ouled Dhiab et au Sud Ed Dghaghra.

La dite vente est poursuivie, en vertu de :

1) Un arrêt de la Cour d'Appel rendu le 24 novembre 1969 sous le numéro 451, signifié le 31 janvier 1970 par l'entremise de Maître Saïd Maatoug, huissier notaire à Tatahouine.

Arrêt confirmant le jugement rendu en premier ressort le 22 mars 1969 sous le numéro 44.

2) Saisie immobilière pratiquée le 20 août 1970 par Maître Saïd Maatoug précité, laquelle saisie est signifiée à la partie saisie et son co-associé en vertu d'un exploit du 20 août 1970.

Mise à prix : Il sera procédé à la dite vente immobilière le 24 octobre 1970 à la Chambre des Criées près le Tribunal de Première Instance à Medenine, où le cahier des charges se trouve déposé, avec une mise à prix de trois cents Dinars (300 Dinars).

Tout acquéreur éventuel devra obtenir une autorisation d'achat de la part de Monsieur le Gouverneur de Medenine.

N° 1512

EN VENTE :**PRIX**

Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités publiques locales et des Etablissements publics à caractère administratif	0 D, 100
Statut Général des Personnels des Offices, des Sociétés Nationales et des Sociétés d'économie mixte	0 D, 100
Code des Obligations et des Contrats	0 D, 800
Code du Travail	0 D, 200
Code de la Nationalité Tunisienne	0 D, 150
Code de Procédure Civile et Commerciale	0 D, 250
Code du Travail Maritime	0 D, 250
Code de Procédure Pénale (1968)	0 D, 400
Loi Electorale	0 D, 050
Loi Municipale (Mise à jour au 1er janvier 1970)	0 D, 250
Réformes sanitaires (1969)	0 D, 200
Nomenclature des Actes professionnels	0 D, 400
L'Economie de la Tunisie en Chiffre (1968)	0 D, 200
Table des Matières (1958 à 1967) chacune	0 D, 100
Table Chronologique (1959 à 1968) chacune	0 D, 100
Indemnités des personnels de l'Etat et des Communes	0 D, 200

PRIX

Débats de l'Assemblée Nationale (publiés sur l'original)	0 D, 050
Statut Particulier du Personnel du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce	0 D, 050
Régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles	0 D, 200
Bulletin Mensuel de Statistique	0 D, 180
Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Tunisienne et documents annexés	0 D, 300
Annuaire Statistique de la Tunisie	1 D, 000
L'Economie Tunisienne depuis la fin de la Guerre (1955)	0 D, 500
Bulletin Comparatif Trimestriel du Mouvement Commercial	0 D, 400
Compte de la nation (3 tomes)	0 D, 750
Bulletin Officiel de la Direction des impôts (trimestriel)	0 D, 300
Affiche portant résumés des principales dispositions de la loi du 11 décembre 1957 relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles	0 D, 060
Barème Indiciaire des Fonctionnaires de l'Etat	0 D, 050

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus)